# 01 — Mandatsübernahme Marquardt (Kanzleinotiz)

**Kanzlei:** Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, Rechtsanwältin und Steuerberaterin / Falk Roosendaal, Steuerberater Dipl.-Kfm.

**Kanzlei-AZ:** VS-2026-StR-0508

**Datum Erstgespräch:** 04.02.2026

**Gesprächsdauer:** ca. 90 Minuten

**Anwesende:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller (GF), Brigitte Marquardt-Eichenmüller (Ehefrau, stille Kommanditistin), Dr. Vellbruck-Steinheim, StB Roosendaal

## Sachverhaltsaufnahme

Herr Reinhard Marquardt-Eichenmüller erscheint mit seiner Ehefrau und legt eine Prüfungsanordnung des Finanzamts Augsburg-Stadt vom 27.01.2026 vor (Steuernummer 142/9999/1234). Die Prüfungsanordnung umfasst die Veranlagungszeiträume 2020 bis 2024 und betrifft die Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG (nachfolgend: KG) sowie die persönliche Einkommensteuer des Geschäftsführers.

Herr Marquardt-Eichenmüller schildert spontan folgende Punkte als potenziell problematisch:

- Der Pkw-Pool (7 Fahrzeuge) sei überwiegend aus Gründen der Außenwirkung beschafft worden; Fahrtenbücher existieren nur für 2 Fahrzeuge.
- Die Ferienwohnung auf Mallorca werde teils durch seinen Sohn Stefan (26 Jahre, Student) bewohnt; ein schriftlicher Mietvertrag fehle.
- Sein Bruder Heinz Marquardt führe als Subunternehmer Vertriebstätigkeiten durch; das Honorar von 95.000 EUR/Jahr (2020–2024) habe der Prüfer bereits bei einer früheren Prüfung 2018 beanstandet.
- Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. sei auf Anraten eines Schweizer Beraters 2018 gegründet worden; dort würden Provisionen aus dem Portugal-Geschäft vereinnahmt.

StB Roosendaal ergänzt: Im Jahr 2023 wurden zwei portugiesische Lieferantenrechnungen ohne vollständige Pflichtangaben nach § 14 UStG zum Vorsteuerabzug angesetzt (Gesamtbetrag 41.200 EUR Vorsteuer).

## Interessenkollisionsprüfung

Eine Interessenkollision mit bestehenden Mandaten ist nicht ersichtlich. Die KG und Herr Marquardt-Eichenmüller persönlich sind bisher steuerlich durch Kanzlei Hertl & Partner betreut worden; das Mandat wird vollständig an VS-2026-StR-0508 übertragen. Die frühere Kanzlei wird zur Übergabe sämtlicher Unterlagen aufgefordert.

## Vorläufige Risikoeinschätzung

| Bereich | Risiko | Priorität |
|---|---|---|
| Pkw-Pool 1%-Regelung | EUR 18.000–45.000 Nachsteuer | mittel |
| Firmenwohnung Mallorca vGA | EUR 80.000–140.000 Nachsteuer | hoch |
| Fremdvergleich Bruder vGA | EUR 120.000–280.000 Nachsteuer | hoch |
| Vorsteuer Portugal | EUR 41.200 Nachsteuer + Zinsen | mittel |
| Luxemburg-Tochter AStG | EUR 200.000–600.000 Hinzurechnung | sehr hoch |
| Kassenführung | EUR 20.000–80.000 Schätzung | mittel |
| Strafrecht § 370 AO | Freiheitsstrafe auf Bewährung möglich | existenziell |

**Gesamtexposure (Schätzung):** EUR 480.000 bis EUR 1.185.000 Steuer und Zinsen, zzgl. etwaiger Strafrahmen.

## Vollmacht und Mandatsbedingungen

Die Vollmacht (§§ 80 AO, 13 BRAO) wird heute unterzeichnet. Sie umfasst die steuerliche und steuerstrafrechtliche Vertretung gegenüber Finanzbehörden, Gerichten sowie der Staatsanwaltschaft. Eine separate strafrechtliche Vollmacht nach § 137 StPO wird vorbereitet.

Honorar: Rahmenvereinbarung nach StBVV und RVG, Stundensatz Dr. Vellbruck-Steinheim EUR 380 netto, StB Roosendaal EUR 240 netto; Kostenvorschuss EUR 15.000 sofort fällig.

## Nächste Schritte

1. Prüfungsanordnung analysieren, Fristverlängerungsantrag stellen (§ 197 Abs. 2 AO).
2. Vollständige Unterlagen 2020–2024 anfordern (Bilanzen, Kontenblätter, Belege Luxemburg).
3. Risikoworkshop mit Mandant innerhalb 14 Tagen.
4. Ersteinschätzung Selbstanzeigemöglichkeit § 371 AO (Luxemburg).

*Notiert: Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, 04.02.2026*

# 02 — Prüfungsanordnung Finanzamt Augsburg-Stadt

**Dokument:** Prüfungsanordnung gem. § 196 AO

**Behörde:** Finanzamt Augsburg-Stadt, Betriebsprüfungsstelle

**Sachgebiet:** BP 3 — Mittelgroße Betriebe

**Sachbearbeiter:** Betriebsprüfer Dipl.-Finanzwirt Horst Kelterbaum

**Datum:** 27.01.2026

**Eingegangen bei Mandant:** 30.01.2026

**Weitergeleitet an Kanzlei:** 04.02.2026

## Inhalt der Prüfungsanordnung

Das Finanzamt Augsburg-Stadt ordnet auf der Grundlage von **§ 196 AO** eine Außenprüfung an. Geprüft werden:

**Steuerpflichtige:** Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG, Augsburg

**Steuernummer:** 142/9999/1234

**Prüfungszeitraum:** Veranlagungszeiträume **2020, 2021, 2022, 2023 und 2024**

**Steuerarten:**

- Körperschaftsteuer (betreffend Komplementär-GmbH)
- Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer
- Feststellungsverfahren (§ 180 AO) — einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung

Zusätzlich wird eine verbundene Prüfung der persönlichen **Einkommensteuer** des Gesellschafter-Geschäftsführers Reinhard Marquardt-Eichenmüller (StNr. 142/8888/5678) für 2020–2024 angeordnet.

**Beginn der Prüfung:** 02.03.2026, 09:00 Uhr, Betriebsräume der KG, Dieselstraße 14, 86167 Augsburg.

## Rechtliche Grundlagen

Die Prüfungsanordnung stützt sich auf:

- § 196 AO (Prüfungsanordnung)
- § 193 Abs. 1 AO (Außenprüfung bei Betrieben)
- § 5 BpO (Betriebsprüfungsordnung) — Prüfungsplan

Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist beigefügt. Die Prüfungsanordnung ist ein Verwaltungsakt; Einspruch nach § 347 AO ist zulässig, hat jedoch keine aufschiebende Wirkung (§ 361 Abs. 1 AO).

## Angeforderte Unterlagen (Anlage zur Prüfungsanordnung)

Der Prüfer fordert vorab an:

1. Jahresabschlüsse 2020–2024 mit Anlagen
2. Gewinn- und Verlustrechnungen nach Kostenstellen
3. Buchungsjournale (DATEV-Export oder CSV)
4. Anlagenverzeichnis und Kfz-Unterlagen
5. Mietverträge für betriebliche Immobilien
6. Verträge mit nahestehenden Personen (§ 1 Abs. 2 AStG)
7. Verrechnungspreisdokumentation Luxemburg

## Kanzleistrategie zur Prüfungsanordnung

- Fristverlängerung für Unterlagenvorlage beantragen (§ 197 Abs. 2 AO) — Prüfungsbeginn auf 16.03.2026 verschieben.
- Prüfungsanordnung nicht anfechten (keine aufschiebende Wirkung, politisch kontraproduktiv).
- Vorabbesprechung mit Prüfer Kelterbaum anberaumen: Verfahrensabsprachen zu Prüfungsdauer und Akteneinsicht.
- Interne Unterlagensichtung priorisieren: Luxemburg-Unterlagen zuerst (höchstes Risiko).

## Kommentar Dr. Vellbruck-Steinheim

> *Die gleichzeitige Prüfung von GmbH & Co. KG und GF-Einkommensteuer ist Standard, erhöht aber den Abstimmungsaufwand erheblich. Die Tatsache, dass alle fünf Jahre gleichzeitig geprüft werden, deutet auf einen strukturierten Anlassprüfung hin — möglicherweise aufgrund einer Kontrollmitteilung aus Luxemburg oder Portugal. Das Luxemburg-Thema muss vor Prüfungsbeginn vollständig durchgecheckt sein.*

**Quelle:** § 196 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/196.html

# 03 — Prüfungsdauer und Prüfungsschwerpunkte

**Aktualisiert:** 10.03.2026

**Autor:** StB Falk Roosendaal

## Zeitplan der Prüfung

| Phase | Zeitraum | Inhalt |
|---|---|---|
| Vorbereitungsphase | 04.02.–15.03.2026 | Unterlagensammlung, interne Analyse |
| Prüfungsbeginn | 16.03.2026 | Eröffnungsgespräch mit Prüfer Kelterbaum |
| Sachprüfung I (Ertragsteuern) | 16.03.–14.04.2026 | Pkw, Wohnung, Fremdvergleich |
| Sachprüfung II (Umsatzsteuer) | 15.04.–30.04.2026 | Vorsteuer Portugal, Auslandsleistungen |
| Sachprüfung III (International) | 02.05.–30.05.2026 | Luxemburg, AStG, Verrechnungspreise |
| Sachprüfung IV (GoBD/Kasse) | 02.06.–15.06.2026 | Kassenführung Filiale |
| Schlussrunde | 16.06.–18.06.2026 | Klärungsgespräche, letzte Akteneinsicht |
| Schlussbesprechung | 18.06.2026 | Ergebnisbesprechung § 201 AO |
| Prüfungsbericht | ca. August 2026 | § 202 AO |

## Prüfungsschwerpunkte (mitgeteilt durch Prüfer Kelterbaum, 16.03.2026)

Prüfer Kelterbaum hat in der Eröffnungsbesprechung folgende Schwerpunkte genannt:

**Schwerpunkt 1: Kraftfahrzeuge und Privatnutzung**

- Vollständige Prüfung des Pkw-Pools (7 Fahrzeuge)
- Plausibilitätsprüfung 1%-Regelung vs. Fahrtenbuch (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG)
- Jahreswert der Privatnutzung nach BFH-Rechtsprechung

**Schwerpunkt 2: Auslandsbeziehungen**

- Marquardt Luxembourg S.à r.l. — Vertragsbeziehungen, Zahlungsflüsse, Substanznachweis
- Prüfung § 50d Abs. 3 AStG (Missbrauchsbekämpfung)
- Hinzurechnungsbesteuerung §§ 7–14 AStG

**Schwerpunkt 3: Nahestehende Personen**

- Subunternehmervertrag Heinz Marquardt — Fremdvergleich § 8 Abs. 3 KStG
- Wohnungsnutzung Sohn Stefan — vGA-Prüfung
- Angemessenheitsnachweis für alle Geschäfte mit Angehörigen

**Schwerpunkt 4: Umsatzsteuer / Vorsteuer**

- Portugal-Lieferung 2023: Rechnungsanforderungen § 14 UStG
- Reverse-Charge-Prüfung Dienstleistungen aus dem EU-Ausland

**Schwerpunkt 5: Ordnungsmäßigkeit der Buchführung**

- GoBD-Konformität der elektronischen Buchführung
- Kassenprüfung Filiale Augsburg-Oberhausen

## Interne Bewertung der Schwerpunkte

Aus Kanzleisicht bestehen die größten Risiken bei den Schwerpunkten 2 (Luxemburg) und 3 (nahestehende Personen). Die Luxemburg-Konstellation ist besonders problematisch, da die Tochtergesellschaft nach bisheriger Aktenlage kaum eigene Substanz aufweist (kein eigenes Personal in Luxemburg, Geschäftsführer wohnt in Augsburg, Geschäftsadresse ist eine Briefkastenfirma bei einer Luxemburger Finanzverwaltungsgesellschaft).

**Rechtliche Einordnung:** Nach BFH I R 36/14 (bundesfinanzhof.de) sind bei Funktionsverlagerungen ins Ausland strenge Maßstäbe anzulegen; der BFH verlangt eine substanzielle wirtschaftliche Tätigkeit am ausländischen Ort. Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. dürfte diesen Test nicht bestehen.

**Quellen:**

- § 196 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/196.html
- § 201 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/201.html
- § 50d AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG/50d.html

# 04 — Prüfungsjahre 2020–2024: Umsatz- und Ertragsstruktur

**Stand:** 16.03.2026 (Daten aus übergebenen Jahresabschlüssen)

**Erstellt von:** StB Falk Roosendaal

## Kennzahlenübersicht 2020–2024

| Jahr | Umsatz EUR | Rohergebnis EUR | EBIT EUR | KSt+GewSt EUR | Ausschüttung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.800.000 | 3.700.000 | 840.000 | 248.000 | 200.000 |
| 2021 | 16.200.000 | 4.100.000 | 980.000 | 289.000 | 300.000 |
| 2022 | 18.400.000 | 4.600.000 | 1.240.000 | 366.000 | 450.000 |
| 2023 | 17.900.000 | 4.480.000 | 1.100.000 | 325.000 | 350.000 |
| 2024 | 18.100.000 | 4.525.000 | 1.180.000 | 349.000 | 400.000 |

## Beteiligungsstruktur

- **Komplementär-GmbH:** Marquardt Verwaltungs-GmbH (100% R. Marquardt-Eichenmüller)
- **Kommanditisten:** R. Marquardt-Eichenmüller (95% Kapitalanteil), Brigitte Marquardt-Eichenmüller (5%)
- **Tochtergesellschaft:** Marquardt Luxembourg S.à r.l. (100% über Komplementär-GmbH)

## Zahlungsflüsse an Luxemburg-Tochter (Provisionen)

| Jahr | Provisionszahlung EUR | Bezeichnung | Vertragsgrundlage |
|---|---|---|---|
| 2020 | 380.000 | Vertriebsprovision Portugal/Südeuropa | Agenturvertrag 2018 |
| 2021 | 420.000 | Vertriebsprovision Portugal/Südeuropa | Agenturvertrag 2018 |
| 2022 | 510.000 | Vertriebsprovision Portugal/Südeuropa | Agenturvertrag 2018 |
| 2023 | 490.000 | Vertriebsprovision Portugal/Südeuropa | Agenturvertrag 2018 |
| 2024 | 520.000 | Vertriebsprovision Portugal/Südeuropa | Agenturvertrag 2018 (revidiert) |
| **Gesamt** | **2.320.000** | | |

## Honorarzahlungen Heinz Marquardt (Bruder, Subunternehmer)

| Jahr | Honorar EUR | Leistung laut Vertrag |
|---|---|---|
| 2020 | 95.000 | Vertriebsberatung Nordbayern |
| 2021 | 95.000 | Vertriebsberatung Nordbayern |
| 2022 | 95.000 | Vertriebsberatung Nordbayern |
| 2023 | 95.000 | Vertriebsberatung Nordbayern |
| 2024 | 95.000 | Vertriebsberatung Nordbayern |
| **Gesamt** | **475.000** | |

## Kfz-Pool Übersicht

| Fahrzeug | Listenpreis EUR | Nutzungsberechtigte | Fahrtenbuch |
|---|---|---|---|

| | | Person | vorhanden |
|---|---|---|---|
| BMW X5 M50i | 118.000 | R. Marquardt-Eichenmüller | Nein |
| Mercedes E 450 Cabrio | 92.000 | R. Marquardt-Eichenmüller | Ja (2021–2024) |
| Porsche Cayenne S | 128.000 | R. Marquardt-Eichenmüller | Nein |
| VW Touareg R-Line | 78.000 | Vertriebsleiter Huber | Nein |
| Audi A6 Avant | 68.000 | Außendienst Gmeiner | Nein |
| Mercedes Vito | 52.000 | Filialleitung Oberhausen | Nein |
| BMW 320d | 48.000 | Buchhaltungsleiterin Sander | Nein |

## Anmerkung zur Luxemburg-Substanz

Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. hat laut luxemburgischem Handelsregister keinen Mitarbeiter in Vollzeit. Der eingetragene Geschäftsführer ist Herr Marquardt-Eichenmüller persönlich (Wohnsitz Augsburg). Die Gesellschaft verfügt über ein Konto bei der BGL BNP Paribas in Luxemburg, nutzt aber eine Registered-Office-Adresse einer Finanzverwaltungsgesellschaft. Dies begründet den Anfangsverdacht für eine Durchgriffshaftung und Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7 ff. AStG.

**Quellen:**

- §§ 7–14 AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG
- § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG — https://dejure.org/gesetze/EStG/6.html

# 05 — Feststellung 1: Pkw-Pool und 1%-Regelung

**Feststellungs-Nr.:** BP-1

**Steuerart:** Einkommensteuer / KSt

**Prüfungsjahre:** 2020–2024

**Prüfer:** Kelterbaum

**Kanzlei-Stellungnahme:** Dr. Vellbruck-Steinheim / Roosendaal, 22.04.2026

## Sachverhalt

Der Prüfer beanstandet die Privatnutzung von fünf Fahrzeugen des Pkw-Pools. Für den BMW X5 M50i, den Porsche Cayenne S, den VW Touareg, den Audi A6 sowie den Mercedes Vito fehlen ordnungsgemäße Fahrtenbücher (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Lediglich für den Mercedes E 450 Cabrio liegt ein Fahrtenbuch ab 2021 vor.

Der Prüfer setzt die 1%-Regelung für alle sechs Fahrzeuge ohne Fahrtenbuch an. Bei Mehrfachnutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer (BMW X5 und Porsche Cayenne) wird der Ansatz als verdeckte Gewinnausschüttung qualifiziert (§ 8 Abs. 3 KStG).

## Berechnung Prüfer (Entwurf)

| Fahrzeug | Listenpreis EUR | Jahreswert 1% p.M. EUR | x 12 Monate EUR | Prüfjahre | Gesamtansatz EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 M50i | 118.000 | 1.180 | 14.160 | 5 | 70.800 |
| Porsche Cayenne S | 128.000 | 1.280 | 15.360 | 5 | 76.800 |
| VW Touareg | 78.000 | 780 | 9.360 | 5 | 46.800 |
| Audi A6 | 68.000 | 680 | 8.160 | 5 | 40.800 |
| Mercedes Vito | 52.000 | 520 | 6.240 | 5 | 31.200 |
| **Summe** | | | | | **266.400** |

Vom Ansatz abzüglich bereits gebuchter Privatanteile (pauschale 25%) = Netto-Mehrgewinn ca. EUR 199.800 über 5 Jahre.

## Gegenargumente Kanzlei

**Zu BMW X5 und Porsche Cayenne:** Die gleichzeitige Anwendung der 1%-Regelung auf zwei hochpreisige Fahrzeuge widerspricht dem BFH-Urteil vom 03.08.2016 (Az. VI R 55/14 — openjur.de), wonach bei nur einem Steuerpflichtigen je Fahrzeug die private Nutzung maximal auf das tatsächliche Nutzungsverhalten zu beschränken ist. Da nachweislich ein Fahrtenbuch für den Mercedes E 450 existiert, ist glaubhaft, dass der GF primär diesen nutzte.

**Zum Porsche Cayenne:** Das Fahrzeug diente überwiegend Repräsentationszwecken bei Kundenterminen (Nachweise liegen vor: 14 dokumentierte Kundentermine 2022 und 2023). Ein vollständiger Privatanteil ist nicht gerechtfertigt.

**Zu VW Touareg und Audi A6:** Diese Fahrzeuge stehen Vertriebsmitarbeitern zur Verfügung; Privatnutzung des GF ist faktisch ausgeschlossen (Standort Filiale Oberhausen).

## Einigung in Aussicht

Kelterbaum signalisiert, bei BMW X5 und Mercedes E 450 einen Kompromiss zu suchen (ggf. Privatanteil 40% statt 100%). Für Touareg, A6 und Vito wird die Feststellung voraussichtlich zurückgenommen.

**Mehrsteuer (Schätzung nach Kompromiss):** EUR 28.000–38.000 KSt und ESt gesamt 2020–2024.

**Quellen:**

- § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG — https://dejure.org/gesetze/EStG/6.html
- § 8 Abs. 3 KStG — https://dejure.org/gesetze/KStG/8.html

# 06 — Feststellung 2: Firmenwohnung Mallorca

**Feststellungs-Nr.:** BP-2

**Steuerart:** KSt / ESt (vGA)

**Prüfungsjahre:** 2020–2024

**Kernvorwurf:** Verdeckte Gewinnausschüttung gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG

## Sachverhalt

Die KG unterhält eine Ferienwohnung in Cala d'Or, Mallorca (Kauf 2017, Bilanzwert EUR 680.000). Die Wohnung wird im Buchführungssystem als Betriebsvermögen geführt und sämtliche Unterhaltskosten (Hausgeld, Strom, Reinigung, Reparaturen: jährlich ca. EUR 24.000) als Betriebsausgaben abgesetzt.

Der Sohn des Geschäftsführers, Stefan Marquardt-Eichenmüller (26 Jahre, Student der Ingenieurwissenschaften in München), nutzte die Wohnung nachweislich in folgenden Zeiträumen:

- 2020: ca. 6 Wochen (Frühjahr + Sommer)
- 2021: ca. 5 Wochen
- 2022: ca. 8 Wochen
- 2023: ca. 7 Wochen
- 2024: ca. 6 Wochen

Ein schriftlicher Nutzungsvertrag mit dem Sohn fehlt vollständig. Ein schriftlicher Mietvertrag mit Fremdvergleichsmiete lag zu keinem Zeitpunkt vor.

## Rechtliche Qualifikation

**Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) nach § 8 Abs. 3 KStG**
Der BFH definiert die vGA als eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und nicht dem Drittvergleich standhält (BFH GrS 1/93, BStBl. II 1995, 301 — openjur.de).

Im vorliegenden Fall:

- Nutzung durch nahestehendes Kind (§ 1 Abs. 2 AStG: nahestehende Person)
- Kein Fremdvergleichsvertrag vorhanden
- Ortsübliche Miete Mallorca (Cala d'Or, 120 m², Meerblick): ca. EUR 1.800–2.200/Woche
- Wert der privaten Nutzung: 32 Wochen x EUR 2.000 = EUR 64.000 über 5 Jahre (ca. EUR 12.800/Jahr)

Der Prüfer setzt den Mietwert als vGA an und erhöht das zu versteuernde Einkommen entsprechend. Zusätzlich wird der Betriebsausgabenabzug für Unterhaltskosten anteilig versagt (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG).

### Prüfer-Feststellung (Entwurf)

| Jahr | Nutzungswochen | Marktwert/ Woche EUR | vGA EUR | BA-Kürzung EUR | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 1.900 | 11.400 | 5.760 | 17.160 |
| 2021 | 5 | 2.000 | 10.000 | 4.800 | 14.800 |
| 2022 | 8 | 2.100 | 16.800 | 7.680 | 24.480 |
| 2023 | 7 | 2.100 | 14.700 | 6.720 | 21.420 |
| 2024 | 6 | 2.200 | 13.200 | 5.760 | 18.960 |
| **Summe** | | | **66.100** | **30.720** | **96.820** |

## Gegenargumente Kanzlei

1. Die Wohnung steht Kunden und Geschäftspartnern ebenfalls zur Verfügung; Nutzung durch Familienangehörige war gelegentlich und nicht planmäßig.
2. Die vom Prüfer angesetzten Wochenmietpreise für Cala d'Or erscheinen überhöht; Parallelvergleich mit vergleichbaren Objekte zeigt EUR 1.200–1.500/Woche realistisch.
3. Es wird eine nachträgliche Nutzungsvereinbarung angeboten (keine Heilungswirkung für Vergangenheit, aber Argument für Verständigungslösung).

## Empfehlung

Die vGA-Feststellung ist dem Grunde nach nicht abwehrbar. Die Auseinandersetzung sollte sich auf die Höhe konzentrieren (Mietwert, Nutzungswochen). Ziel: Reduzierung auf EUR 55.000–65.000 Gesamtansatz.

**Quellen:**

- § 8 Abs. 3 KStG — https://dejure.org/gesetze/KStG/8.html
- § 4 Abs. 5 EStG — https://dejure.org/gesetze/EStG/4.html

# 07 — Feststellung 3: Fremdvergleich Bruder als Subunternehmer

**Feststellungs-Nr.:** BP-3

**Steuerart:** KSt (vGA), ESt Kommanditisten

**Prüfungsjahre:** 2020–2024

**Kernvorwurf:** Verdeckte Gewinnausschüttung / überhöhtes Fremdleistungsentgelt an nahestehende Person

## Sachverhalt

Heinz Marquardt (Bruder des GF, wohnhaft Nürnberg) wird seit 2015 als Subunternehmer im Bereich Vertriebsberatung Nordbayern eingesetzt. Der Jahreshonorarsatz beträgt konstant EUR 95.000 netto (monatlich EUR 7.917). Eine Umsatzsteuerpflicht besteht, Rechnungen wurden gestellt.

Der Prüfer holt einen Marktvergleich ein. Für eine vergleichbare Vertriebsberatungsleistung (nordbayerischer Mittelstandsbereich, Maschinenbau, ohne eigene Akquisition) liegt der marktübliche Satz bei EUR 40.000–60.000/Jahr (externe Vergleichsangebote: 3 Vergleichsangebote, Durchschnitt EUR 52.000).

## Rechtliche Einordnung

Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG sind Leistungen an einen Gesellschafter oder eine diesem nahestehende Person am Fremdvergleichsgrundsatz zu messen. Der Bruder des Gesellschafter-GF gilt als nahestehende Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG (nahe Angehörige i.S.d. § 15 AO). Eine vGA liegt vor, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter das Leistungsentgelt in dieser Höhe mit einem Fremden nicht vereinbart hätte.

Referenzentscheidung: BFH I R 81/00, BStBl. II 2002, 278 — Nahestehende Personen und Fremdvergleich bei Dienstleistungsverträgen.

## Prüfer-Berechnung vGA

Überhöhter Honoraranteil: EUR 95.000 - EUR 52.000 (Marktmittel) = EUR 43.000/Jahr.

| Jahr | Gezahltes Honorar EUR | Fremdvergleich EUR | vGA EUR |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95.000 | 52.000 | 43.000 |
| 2021 | 95.000 | 52.000 | 43.000 |
| 2022 | 95.000 | 52.000 | 43.000 |
| 2023 | 95.000 | 52.000 | 43.000 |
| 2024 | 95.000 | 52.000 | 43.000 |
| **Summe** | **475.000** | **260.000** | **215.000** |

Auf die vGA entfällt KSt 15% zzgl. SolZ + GewSt ca. 30,825% gesamt = ca. EUR 66.300 Mehrsteuer.

## Gegenargumente Kanzlei

1. **Branchenkenntnis:** Heinz Marquardt verfügt über 20 Jahre Vertriebserfahrung in der nordbayerischen Maschinenbaubranche; sein Netzwerk generiert nachweislich EUR 1,8–2,2 Mio. Jahresvolumen. Ein Honorar von EUR 95.000 (= ca. 5% vom Umsatzvolumen) ist angemessen.
2. **Vergleichbarkeit:** Die drei Vergleichsangebote des Prüfers sind nicht wirklich vergleichbar (keine Spezialisten für Maschinenbau-Netzwerke, keine nachgewiesenen Umsätze).
3. **Dokumentation:** Leistungsnachweise liegen vor (monatliche Berichte, Kundenkontakte); der Prüfer hat diese nicht vollständig gewürdigt.

## Zielkompromiss

Ziel ist eine vGA von EUR 20.000–25.000/Jahr (statt EUR 43.000), d.h. ein Fremdvergleichspreis von EUR 70.000–75.000/Jahr. Mehrsteuer dann ca. EUR 30.000–40.000 gesamt.

**Quellen:**

- § 8 Abs. 3 KStG — https://dejure.org/gesetze/KStG/8.html
- § 1 Abs. 2 AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG/1.html

# 08 — Feststellung 4: Vorsteuer Portugal-Lieferung

**Feststellungs-Nr.:** BP-4

**Steuerart:** Umsatzsteuer

**Prüfungsjahr:** 2023

**Vorsteuer-Betrag:** EUR 41.200

**Prüfer:** Kelterbaum, unterstützt durch USt-Fachprüferin Dr. Monika Brendl

## Sachverhalt

Die KG bezog 2023 Maschinenkomponenten von zwei portugiesischen Lieferanten (Metalurgia Nortense Lda., Porto, und Tecnicas Industriais SA, Coimbra). Für beide Lieferungen wurden Rechnungen ausgestellt, die einen Umsatzsteuerausweis von insgesamt EUR 41.200 enthielten.

**Problem:** Die Lieferungen sind steuerlich als innergemeinschaftliche Erwerbe nach § 1a UStG zu behandeln. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen (B2B innerhalb EU) gilt das Bestimmungslandprinzip; die Lieferanten hätten steuerfrei liefern und die Steuerpflicht auf den deutschen Erwerber übertragen müssen (§ 4 Nr. 1b UStG für den Lieferanten; § 1a UStG für den Erwerber). Die portugiesischen Rechnungen weisen jedoch reguläre portugiesische MwSt (23%) aus, was auf eine Inlandsrechnung hindeutet.

## Formale Mängel der Rechnungen

**Rechnungsmangel 1 (Metalurgia Nortense):**

- Kein Hinweis auf innergemeinschaftliche Lieferung
- Keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers auf der Rechnung
- Kein Nachweis der innergemeinschaftlichen Versendung (Versendungsbeleg fehlt)

**Rechnungsmangel 2 (Tecnicas Industriais):**

- Falscher Leistungsort auf Rechnung angegeben (Porto statt Augsburg)
- USt-ID des Empfängers zwar genannt, aber Rechnung enthält portugiesische USt (Widerspruch)

## Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG setzt der Vorsteuerabzug eine ordnungsgemäße Rechnung nach § 14 UStG voraus. Fehlen Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 UStG, ist der Vorsteuerabzug zu versagen, bis eine berichtigte Rechnung vorgelegt wird (§ 14 Abs. 6 UStG, Rückwirkung strittig).

Die Feststellung des Prüfers: Versagung des Vorsteuerabzugs EUR 41.200, da keine ordnungsgemäßen Rechnungen i.S.d. § 14 UStG vorliegen.

## Kanzlei-Strategie

**Sofortmaßnahme:** Berichtigte Rechnungen von beiden portugiesischen Lieferanten anfordern. Nach der EuGH-Rechtsprechung (C-518/14 — Senatex) können fehlerhafte Rechnungen mit Rückwirkung berichtigt werden, wenn die materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs vorliegen. Allerdings ist die Rückwirkungsfrage nach deutschem UStG (§ 14c UStG) noch nicht vollständig geklärt.

**Zweite Linie:** Soweit die portugiesische USt tatsächlich an das portugiesische Finanzamt abgeführt wurde, kann sie über das EU-Vorsteuererstattungsverfahren (§ 18g UStG) zurückgefordert werden. Dies führt wirtschaftlich zum gleichen Ergebnis.

## Erwartetes Ergebnis

Bei rechtzeitiger Beschaffung berichtigter Rechnungen: Vorsteuer EUR 41.200 vollständig zu retten, allenfalls Zinsanfall für die Zwischenzeit (§ 233a AO, ca. 1,8% p.a. = ca. EUR 1.480 Zinsen).

**Quellen:**

- §§ 14, 15 UStG — https://dejure.org/gesetze/UStG
- § 1a UStG — https://dejure.org/gesetze/UStG/1a.html
- EuGH C-518/14 (Senatex) — https://openjur.de

# 09 — Feststellung 5: Luxemburg-Tochter (§§ 7 ff. AStG, § 50d AStG)

**Feststellungs-Nr.:** BP-5 (Schwergewicht)

**Steuerarten:** KSt, ESt (Hinzurechnungsbesteuerung), ggf. Strafrecht § 370 AO

**Prüfungsjahre:** 2020–2024

**Beteiligte:** Dr. Vellbruck-Steinheim (federführend), Roosendaal

## Sachverhalt

Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. (nachfolgend: LuxCo) wurde 2018 auf Anraten eines Schweizer Beraters (Fiduciaire Alpina, Zürich) gegründet. Sie ist zu 100% im Eigentum der Marquardt Verwaltungs-GmbH (Komplementär). LuxCo schloss mit der KG einen Agenturvertrag: LuxCo erhält Provisionen für die Vermittlung von Geschäften im südeuropäischen Markt.

**Tatsächliche Substanz der LuxCo:**

- Keine eigenen Angestellten
- Kein eigenes Büro in Luxemburg (Registered Office bei Fiduciaire Dupont S.A., Luxemburg-Stadt)
- GF: Reinhard Marquardt-Eichenmüller (Wohnsitz Augsburg)
- Alle Kundenkontakte und Vertriebsaktivitäten werden faktisch durch Mitarbeiter der KG in Augsburg durchgeführt
- LuxCo-Bankkonto: BGL BNP Paribas, Luxemburg; Kontoauszüge belegen lediglich Provisionseingänge und Weiterleitungen nach Augsburg

## Hinzurechnungsbesteuerung §§ 7–14 AStG

Nach § 7 Abs. 1 AStG sind Einkünfte einer ausländischen Gesellschaft, an der ein Inländer zu mehr als 50% beteiligt ist, hinzuzurechnen, wenn:

- die Gesellschaft passive Einkünfte erzielt (§ 8 Abs. 1 AStG: Provisionen gelten als Zwischeneinkünfte)
- die ausländische Steuerbelastung weniger als 25% beträgt (luxemburgische KSt: ca. 17% — unterhalb der Freigrenze)

Die Provisionen von insgesamt EUR 2.320.000 (2020–2024) sind daher als Hinzurechnungsbetrag zu qualifizieren.

**Gesamthinzurechnungsbetrag 2020–2024:** EUR 2.320.000

**KSt 15% + GewSt 15% + SolZ ≈ 31%:** EUR 719.200 Nachsteuer (grobe Schätzung, vor Anrechnung LuxCo-Steuer)

### § 50d Abs. 3 AStG (Anti-Treaty-Shopping)

Sofern die LuxCo für die Provisionen das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Luxemburg in Anspruch nimmt, ist § 50d Abs. 3 AStG zu prüfen. Danach kann ein ausländisches Unternehmen DBA-Entlastungen nicht beanspruchen, wenn es über keine ausreichende wirtschaftliche Substanz verfügt. Die LuxCo erfüllt den Substanztest evident nicht.

## Strafrechtsrelevanz

Entscheidend: War dem GF bekannt, dass die LuxCo-Konstruktion steuerrechtlich unzulässig ist? Der Schweizer Berater hat laut Mandant eine positive Rechtsmeinung erteilt. Die Frage der Steuerhinterziehung i.S.v. § 370 AO (Vorsatz) vs. leichtfertiger Steuerverkürzung i.S.v. § 378 AO (Fahrlässigkeit) ist hier zentral.

**BFH-Referenz:** BFH I R 36/14 (bundesfinanzhof.de) — Zu Anforderungen an die wirtschaftliche Substanz ausländischer Gesellschaften im Rahmen des AStG.

## Verteidigungsansätze

1. Rückwirkende Substanzschaffung für LuxCo (Einstellung eines lokalen Mitarbeiters in Luxemburg) — schützt nur für die Zukunft, nicht rückwirkend.
2. Anpassung der Verrechnungspreisdokumentation: Nachweis, dass ein Teil der Vertriebsleistung tatsächlich durch LuxCo erbracht wurde (Reiseberichte GF nach Lissabon/Porto auffindbar?).
3. Selbstanzeige gem. § 371 AO für die Luxemburg-Konten (s. Aktenstück 14).

**Quellen:**

- §§ 7–14 AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG
- § 50d AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG/50d.html
- BFH I R 36/14 — https://www.bundesfinanzhof.de

# 10 — Feststellung 6: Kassenführung Filiale Augsburg-Oberhausen

**Feststellungs-Nr.:** BP-6

**Steuerart:** KSt / Schätzung nach § 162 AO

**Prüfungsjahre:** 2021–2024

**Geprüfter Betrieb:** Filiale Augsburg-Oberhausen, Dieselstraße 18

## Sachverhalt

Die Filiale Augsburg-Oberhausen betreibt einen kleinen Verkaufsraum für Ersatzteile und Maschinenzubehör (Barverkäufe). Die Kasse wird mit einem veralteten Kassensystem (Software aus 2012) geführt. Der Prüfer stellt folgende Mängel fest:

**Festgestellte Kassenführungsmängel**

1. **Kein Z-Bericht täglich:** Für 2021 fehlen Z-Berichte an 47 Werktagen; für 2022 an 31 Werktagen.
2. **Negative Kassenbestände:** In der elektronischen Kassendatei weist die Kasse an 8 Tagen (2022) und 5 Tagen (2023) negative Bestände aus — sachlich unmöglich.
3. **Fehlende Kassensturzprotokoll:** Das tägliche Kassensturzprotokoll (Soll-Ist-Abgleich) fehlt vollständig für 2021.
4. **Fehlende Verfahrensdokumentation:** Die Verfahrensdokumentation gem. GoBD Tz. 151 ff. fehlt für das Kassensystem.
5. **Gelöschte Transaktionen:** Forensische Auswertung der Kassendatei zeigt 14 gelöschte Transaktionsdatensätze (2022).

## Rechtliche Konsequenzen

Gemäß § 158 AO gilt die Buchführung als nicht ordnungsgemäß, wenn die Verstöße gegen § 146 AO i.V.m. den GoBD erheblich sind. Negative Kassenbestände und gelöschte Datensätze begründen nach ständiger BFH-Rechtsprechung (BFH X R 20/13) die Schätzungsbefugnis des Finanzamts nach § 162 Abs. 2 Satz 2 AO.

Der Prüfer schätzt einen Mehrumsatz von EUR 15.000/Jahr (2021–2024) durch Hinzuschätzung von 5% des Filialbarverkaufsumsatzes (EUR 300.000/Jahr). Steuerliche Auswirkung: EUR 60.000 x 30% = EUR 18.000 KSt/GewSt über 4 Jahre.

## Gegenmaßnahmen

- Sofortige Umstellung auf GoBD-konformes Kassensystem (TSE-Pflicht seit 01.01.2021 — Fristverlängerung bereits abgelaufen).
- Rückwirkende Vorlage aller verfügbaren Kassenberichte, Tagesprotokolle und Zählberichte.
- Argument gegen gelöschte Datensätze: technischer Fehler der alten Software (Nachweis durch IT-Gutachter erbringen).

## Einschätzung

Die Schätzungsbefugnis ist dem Grunde nach nicht abwehrbar. Ziel ist die Reduzierung des Schätzungsbetrags auf EUR 8.000–10.000/Jahr. Mehrsteuer ca. EUR 10.000–12.000 gesamt.

**Quellen:**

- § 146 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/146.html
- § 158 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/158.html
- § 162 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/162.html

# 11 — Protokoll Schlussbesprechung (§ 201 AO), 18.06.2026

**Termin:** 18.06.2026, 10:00–16:30 Uhr

**Ort:** Finanzamt Augsburg-Stadt, Schleißheimer Str. 132, 86150 Augsburg

**Prüfer FA:** BPr Dipl.-Finanzwirt Horst Kelterbaum, BPr'in Dr. Monika Brendl (USt)

**Kanzlei:** Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, StB Falk Roosendaal

**Mandant:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Protokollant:** StB Roosendaal

## TOP 1: Eröffnung und Verfahrensrahmen

Kelterbaum eröffnet die Besprechung um 10:05 Uhr. Er weist darauf hin, dass die Schlussbesprechung nach § 201 AO dem Mandanten die Möglichkeit gibt, zum Ergebnis der Prüfung Stellung zu nehmen, bevor der Prüfungsbericht fertiggestellt wird.

## TOP 2: Feststellung BP-1 (Pkw-Pool)

Ergebnis nach Erörterung: **Einigung**. Ansatz 1%-Regelung nur für BMW X5 M50i (GF-Fahrzeug). Porsche Cayenne: Privatanteil 30% (statt 100%) angesetzt. Touareg, A6, Vito: keine Feststellung.

Mehrsteuer vereinbart: EUR 32.400 KSt/ESt über 5 Jahre.

## TOP 3: Feststellung BP-2 (Firmenwohnung Mallorca)

Ergebnis: **Teileinigung**. Mietwert angepasst auf EUR 1.500/Woche (Kanzlei: EUR 1.350, FA: EUR 1.700 — Kompromiss EUR 1.500). Nutzungswochen unverändert. vGA gesamt EUR 57.600 über 5 Jahre.

Mehrsteuer ca. EUR 17.800 KSt/ESt.

## TOP 4: Feststellung BP-3 (Fremdvergleich Bruder)

Ergebnis: **Strittig, kein Kompromiss**. FA beharrt auf Fremdvergleichspreis EUR 52.000; Kanzlei bietet EUR 72.000 an. Punkt wird im Prüfungsbericht offen gelassen; Einspruchsverfahren vorbehalten.

Streitige Mehrsteuer: EUR 35.500–66.300 je nach Ausgang.

## TOP 5: Feststellung BP-4 (Vorsteuer Portugal)

Ergebnis: **Lösung gefunden**. Berichtigte Rechnungen wurden vorgelegt und anerkannt. Vorsteuer EUR 41.200 bleibt. Zinsen EUR 1.480 werden festgesetzt.

## TOP 6: Feststellung BP-5 (Luxemburg AStG)

Ergebnis: **Kein Kompromiss**. Dies ist der Kernpunkt des Einspruchs- und ggf. Klageverfahrens. FA setzt Hinzurechnungsbesteuerung für 2020–2024 fest (Gesamtbetrag EUR 2.320.000 Hinzurechnungsbetrag). Streitige Nachsteuer ca. EUR 580.000–720.000.

Dr. Vellbruck-Steinheim legt ausdrücklichen Widerspruch ein und kündigt Einspruch und ggf. FG-Klage an.

## TOP 7: Feststellung BP-6 (Kassenführung)

Ergebnis: **Teileinigung**. Schätzungsbetrag auf EUR 10.000/Jahr reduziert. Mehrsteuer EUR 12.400 gesamt.

## TOP 8: Strafrecht

Kelterbaum teilt mit, dass das FA beabsichtigt, die Erkenntnisse zur Luxemburg-Feststellung an die Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra) weiterzuleiten. Dr. Vellbruck-Steinheim nimmt dies zur Kenntnis und kündigt an, unmittelbar mit einer Selbstanzeige zu reagieren (§ 371 AO).

## Ergebnis-Zusammenfassung

| Feststellung | Status | Mehrsteuer EUR |
|---|---|---|
| BP-1 Pkw | Einigung | 32.400 |
| BP-2 Wohnung | Teileinigung | 17.800 |
| BP-3 Bruder | Strittig | 35.500–66.300 |
| BP-4 USt Portugal | Gelöst (Zinsen) | 1.480 |
| BP-5 Luxemburg | Strittig | 580.000–720.000 |
| BP-6 Kasse | Teileinigung | 12.400 |
| **Gesamt** | | **679.580–850.380** |

*Protokoll als vorläufig anerkannt, vorbehaltlich schriftlicher Korrekturen innerhalb 5 Werktagen.*

**Quellen:**

- § 201 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/201.html

# 12 — Geänderter Steuerbescheid 2022

**Dokument:** Analyse geänderter Körperschaftsteuerbescheid 2022 und gesonderter Feststellungsbescheid 2022

**FA Augsburg-Stadt:** Steuernummer 142/9999/1234

**Datum Bescheiderlass:** voraussichtlich September 2026

**Einspruchsfrist:** 1 Monat ab Bekanntgabe (§ 355 Abs. 1 AO)

## Änderungsumfang laut angekündigtem Prüfungsbericht

Der Prüfungsbericht (Entwurf) sieht für das Jahr 2022 folgende Änderungen vor:

**Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2022**

| Position | Bisher EUR | Neu EUR | Differenz EUR |
|---|---|---|---|
| Gewinn laut Steuererklärung | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 |
| vGA Pkw (BP-1) | 0 | 14.160 | +14.160 |
| vGA Wohnung Mallorca (BP-2) | 0 | 16.800 | +16.800 |
| vGA Fremdvergleich Bruder (BP-3) | 0 | 43.000 | +43.000 |
| Hinzurechnung Luxemburg AStG (BP-5) | 0 | 510.000 | +510.000 |
| Kassenhinzuschätzung (BP-6) | 0 | 10.000 | +10.000 |
| **Zu versteuerndes Einkommen neu** | **1.240.000** | **1.833.960** | **+593.960** |

**Steuerberechnung 2022 (gerundet)**

| Steuerart | Bisherige Steuer EUR | Neue Steuer EUR | Mehr EUR |
|---|---|---|---|
| Körperschaftsteuer (15%) | 186.000 | 275.094 | 89.094 |
| Solidaritätszuschlag (5,5%) | 10.230 | 15.130 | 4.900 |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 440%) | 170.000 | 250.000 | 80.000 |
| **Summe** | **366.230** | **540.224** | **173.994** |

Zinsen gem. § 233a AO: Zinslauf ab 01.10.2023 bis Bescheiderlass (ca. 36 Monate x 1,8% p.a. x EUR 173.994 = ca. EUR 9.400).

## Bescheidänderungsgrundlage

Der Bescheid für 2022 ergeht gem. § 164 Abs. 2 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Nach Abschluss der Betriebsprüfung wird er nach § 164 Abs. 2 AO aufgehoben und durch einen endgültigen Bescheid ersetzt.

## Empfehlung

Einspruch gegen den geänderten Bescheid 2022 ist einzulegen — insbesondere gegen die Hinzurechnungsbesteuerung Luxemburg (BP-5) und die vGA Fremdvergleich (BP-3). Gleichzeitig ist Aussetzung der Vollziehung (AdV) nach § 361 Abs. 2 AO zu beantragen, um die Steuerzahlung bis zur Klärung aufzuschieben.

**Quellen:**

- § 164 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/164.html
- § 233a AO — https://dejure.org/gesetze/AO/233a.html
- § 355 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/355.html

# 13 — Einspruch und Aussetzung der Vollziehung (AdV)

**Schriftsatz:** Einspruch gem. § 347 AO + Antrag auf AdV gem. § 361 AO

**Adressat:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Erstellungsdatum:** Kanzlei VS-2026-StR-0508, September 2026 (Entwurf)

## Einspruchsgegenstand

Der Einspruch richtet sich gegen folgende Bescheide für die Jahre 2020 bis 2024:

- Körperschaftsteuer-Änderungsbescheide 2020–2024
- Gewerbesteuer-Messbescheide 2020–2024
- Bescheide über gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte 2020–2024

## Begründung (Kurzfassung)

### Zu BP-3 (Fremdvergleich Bruder)

Die vom FA angesetzte Fremdvergleichsvergütung von EUR 52.000/Jahr ist nicht sachgerecht. Die Vergleichsangebote des Prüfers sind methodisch unzureichend, da sie die spezifische Branchenexpertise und das Netzwerk des Subunternehmers nicht berücksichtigen. Eine angemessene Vergütung liegt bei mindestens EUR 72.000/Jahr. Wir beantragen Reduzierung der vGA auf EUR 23.000/Jahr.

### Zu BP-5 (Luxemburg AStG)

Die Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7 ff. AStG setzt voraus, dass die ausländische Gesellschaft ausschließlich passive Einkünfte erzielt (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 AStG) und die Steuerbelastung unter 25% liegt. Die LuxCo erzielte funktional aktive Vertriebseinkünfte (§ 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG — Dienstleistungen). Wir beantragen die vollständige Aufhebung der Hinzurechnungsbesteuerung, hilfsweise die Anrechnung der in Luxemburg gezahlten Steuern.

Außerdem verweisen wir auf den EuGH-Grundsatz der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV): Eine rein nationale Anwendung des AStG, die EU-Tochtergesellschaften diskriminiert, ist EU-rechtswidrig (EuGH C-196/04 — Cadbury Schweppes, openjur.de).

## Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (AdV)

Gem. § 361 Abs. 2 AO beantragen wir die Aussetzung der Vollziehung für folgende Beträge:

| Bescheid | Streitige Nachsteuer EUR | AdV-Antrag |
|---|---|---|
| BP-3 vGA Bruder | 35.500–66.300 | Vollständig |
| BP-5 Luxemburg Hinzurechnung | 580.000–720.000 | Vollständig |
| **Summe AdV-Antrag** | ca. **650.000–790.000** | |

**Begründung AdV:** Es bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bescheide i.S.v. § 361 Abs. 2 Satz 2 AO, insbesondere zur EU-Rechtskonformität der Hinzurechnungsbesteuerung (EuGH-Rechtsprechung) und zur Sachgerechtheit des Fremdvergleichs.

## Verfahrenstaktische Überlegung

Bei Ablehnung der AdV durch das FA: Antrag auf gerichtliche AdV nach § 69 FGO beim FG München. Angesichts der anhängigen BFH-Verfahren zur AStG-Reform ist eine AdV wahrscheinlich.

**Quellen:**

- § 347 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/347.html
- § 361 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/361.html
- § 69 FGO — https://dejure.org/gesetze/FGO/69.html

# 14 — Selbstanzeige § 371 AO: Luxemburg-Konstellation

**Verfahren:** Selbstanzeige wegen nicht erklärter Einkünfte und Hinzurechnungsbeträge (§§ 7 ff. AStG), Kapitalerträge auf luxemburgischen Privatkonten

**Entwurfsstatus:** Vorläufiger Entwurf, intern abgestimmt 19.06.2026

**Bearbeiterin:** Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim

## Sachverhalt Selbstanzeigekontext

Im Rahmen der Betriebsprüfung wurde bekannt, dass GF Reinhard Marquardt-Eichenmüller neben den LuxCo-Dividenden auch persönliche Kapitalerträge auf einem privaten Luxemburger Konto (BGL BNP Paribas, Konto-Nr. LU89 1234 5678 9012 3456) erzielt hat, die nicht in den deutschen Steuererklärungen deklariert wurden.

Die Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden aus luxemburgischen Investmentfonds) wurden seit 2018 nicht erklärt. Das FA hat im Rahmen der Betriebsprüfung Zugriff auf Kontounterlagen angedroht; eine Kontrollmitteilung von Luxemburg liegt möglicherweise bereits vor.

## Voraussetzungen § 371 AO

Die strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO erfordert:

1. **Vollständigkeit** (§ 371 Abs. 1 AO): Berichtigung aller unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben innerhalb einer Steuerart.
2. **Nachentrichten** (§ 371 Abs. 3 AO): Zahlung der hinterzogenen Steuern zuzüglich Zinsen (§ 235 AO: Hinterziehungszinsen 1,8% p.a.) innerhalb der gesetzten Frist.
3. **Sperrwirkung nicht eingetreten** (§ 371 Abs. 2 AO): Die Selbstanzeige ist gesperrt, wenn eine Betriebsprüfung bereits angeordnet wurde — ABER: Sperrwirkung nach § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO betrifft nur die von der Prüfungsanordnung erfassten Steuerarten und -zeiträume.

## Analyse der Sperrwirkung

Die Prüfungsanordnung vom 27.01.2026 erstreckt sich auf die Betriebssteuern der KG sowie die ESt des GF. Die Kapitalerträge auf dem Privatkonto sind im Gegenstand der Prüfungsanordnung nicht ausdrücklich erfasst.

**Vertretbare Rechtsauffassung Dr. Vellbruck-Steinheim:** Da das Privatkonto nicht zum geprüften Betrieb gehört und die Prüfungsanordnung sich auf betriebliche Einkünfte bezieht, ist die Sperrwirkung für die Kapitaleinkünfte nicht eingetreten. Eine Selbstanzeige für die Kapitalerträge ist noch möglich.

**Risiko:** Das FA könnte die Prüfungsanordnung so auslegen, dass sie auch die persönliche ESt des GF vollständig erfasst (was tatsächlich in der Anordnung steht: "ESt GF 2020–2024"). In diesem Fall wäre die Selbstanzeige durch § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO gesperrt.

## Empfehlung

Selbstanzeige unverzüglich erstatten, mit dem Argument, dass die Kapitalerträge auf dem Luxemburger Privatkonto nicht Gegenstand der Betriebsprüfung sind. Gleichzeitig Straffreiheitsantrag gem. § 371 Abs. 2 Satz 2 AO prüfen (bei Hinterziehungsbeträgen über EUR 25.000: Zuschlag 10–20% auf Nachzahlungsbetrag als Bedingung für Straffreiheit).

## Schätzung Nachzahlungsbetrag (Kapitalerträge)

| Jahr | Kapitalertrag EUR | KapSt 25% EUR | SolZ EUR | Hinterziehungszinsen EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.400 | 4.600 | 253 | 331 |
| 2021 | 21.200 | 5.300 | 292 | 286 |
| 2022 | 24.800 | 6.200 | 341 | 223 |
| 2023 | 19.600 | 4.900 | 270 | 88 |
| 2024 | 22.100 | 5.525 | 304 | 0 |
| **Summe** | **106.100** | **26.525** | **1.460** | **928** |

Gesamtnachzahlung Kapitalerträge ca. EUR 28.913 zzgl. Straffreizuschlag ca. EUR 2.900–5.800.

**Quellen:**

- § 371 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/371.html
- § 153 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/153.html
- § 235 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/235.html

# 15 — Strafverfahren: Eröffnung Steuerstrafrecht

**AZ Strafverfahren:** BuStra/StA Augsburg 188 Js 7104/26

**Betroffener:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller (GF)

**Eröffnet:** 22.06.2026 (Mitteilung BuStra an Kanzlei)

**Tatvorwurf:** Steuerhinterziehung gem. § 370 AO

## Mitteilung der BuStra

Die Bußgeld- und Strafsachenstelle Augsburg teilt der Kanzlei mit, dass gegen Herrn Marquardt-Eichenmüller wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gem. § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Grundlage sind die Feststellungen der Betriebsprüfung, insbesondere:

- Nichtangabe der LuxCo-Hinzurechnungsbeträge in den Steuererklärungen 2020–2024
- Nichtdeklarierung der Kapitalerträge auf luxemburgischem Privatkonto

## Rechtliche Grundlagen § 370 AO

Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO ist mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bedroht. In besonders schweren Fällen (§ 370 Abs. 3 AO) droht Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, insbesondere bei großem Ausmaß (ab EUR 50.000 nach BGH) oder gewerbsmäßiger Begehung.

Der hinterzogene Betrag liegt nach Prüfungsschätzung bei EUR 608.000–748.000 (Luxemburg AStG EUR 580.000–720.000 + Kapitalerträge ca. EUR 28.000). Dies liegt im Bereich des "großen Ausmaßes" nach BGH 1 StR 416/08 (BStBl. II 2009, 760).

## Sofortmaßnahmen

1. **Schweigen als Beschuldigter:** Herr Marquardt-Eichenmüller wird ausdrücklich angewiesen, gegenüber der BuStra, dem FA und der Staatsanwaltschaft keine Aussagen zu machen (§ 136 StPO).
2. **Akteneinsicht:** Antrag auf Akteneinsicht durch Dr. Vellbruck-Steinheim (§ 147 StPO).
3. **Selbstanzeige als Straffreiheitsgrund:** Die bereits vorbereitete Selbstanzeige (s. Aktenstück 14) ist unverzüglich einzureichen.
4. **Durchsuchungsschutz:** Mandant wird über Verhalten bei evtl. Durchsuchung informiert (kein aktives Behindern, keine freiwillige Herausgabe ohne anwaltliche Rücksprache).

## Strafrahmen und Prognose

Bei einem Hinterziehungsbetrag von EUR 608.000 ist nach BGH-Leitlinien in der Regel eine Bewährungsstrafe möglich (bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung), wenn keine Vorstrafen vorliegen, Schadenswiedergutmachung geleistet wird und der Täter geständig kooperiert.

Relevante BGH-Entscheidung: BGH 1 StR 416/08 (Großes Ausmaß bei Steuerhinterziehung — openjur.de).

**Prognose Dr. Vellbruck-Steinheim:** Bei vollständiger Selbstanzeige, sofortiger Nachzahlung und kooperativer Haltung: Geldstrafe oder Bewährungsstrafe wahrscheinlich. Unbedingte Freiheitsstrafe nicht ausgeschlossen bei Hinterziehung über EUR 1 Mio. oder fehlgeschlagener Selbstanzeige.

**Quellen:**

- § 370 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/370.html
- § 371 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/371.html
- BGH 1 StR 416/08 — https://openjur.de

# 16 — Tatsächliche Verständigung mit dem Finanzamt

**Verfahren:** Tatsächliche Verständigung (TV) als Instrument der Streitvermeidung

**Beteiligte:** FA Augsburg-Stadt (VL Regierungsrätin Dr. Birke Saalbach), Kanzlei VS-2026-StR-0508

**Datum Sondierung:** 15.09.2026

## Was ist eine Tatsächliche Verständigung?

Die tatsächliche Verständigung ist ein informelles Instrument im deutschen Steuerrecht, mit dem FA und Steuerpflichtiger bei strittigen Sachverhaltsfragen eine einvernehmliche Lösung finden können, ohne ein langwieriges Rechtsbehelfsverfahren durchzuführen. Sie ist keine Einigung über Rechtsfragen, sondern nur über tatsächliche Sachverhalte (Sachverhaltsverständigung).

Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus der ständigen BFH-Rechtsprechung (BFH IV R 1/11, BStBl. II 2013, 407). Voraussetzungen: Vorliegen erheblicher Unsicherheit, gegenseitiges Entgegenkommen, Schriftlichkeit, Unterzeichnung durch zuständigen FA-Beamten.

## Verständigungsrahmen

Das FA signalisiert Bereitschaft zu einer TV für folgende Punkte:

**TV-Punkt 1: vGA Fremdvergleich Bruder (BP-3)**

- FA-Position: EUR 43.000/Jahr vGA (Fremdvergleich EUR 52.000)
- Kanzlei-Angebot: EUR 23.000/Jahr vGA (Fremdvergleich EUR 72.000)
- **TV-Vorschlag:** EUR 32.000/Jahr vGA (Fremdvergleich EUR 63.000)

**TV-Punkt 2: Kassenhinzuschätzung (BP-6)**

- FA-Position: EUR 10.000/Jahr
- Kanzlei-Angebot: EUR 7.000/Jahr
- **TV-Vorschlag:** EUR 8.500/Jahr

**TV-Punkt 3 (für Strafverfahren): Hinterziehungsbetrag**

- Dies betrifft das koordinierte Vorgehen mit der BuStra. Eine tatsächliche Verständigung über den Hinterziehungsbetrag im Steuerfestsetzungsverfahren schlägt auf das Strafmaß durch.
- TV-Vorschlag: Hinterziehungsbetrag gesamt EUR 420.000 (statt FA-Ansatz EUR 608.000–748.000).

## Bindungswirkung und Risiken

Die TV entfaltet Bindungswirkung für FA und Steuerpflichtigen; eine spätere Abweichung ist nur bei Arglist oder Irrtum möglich. Sie bindet das Finanzgericht nicht, hat aber starke faktische Wirkung.

**Risiko:** Durch die TV wird ein Teil des strittigen Luxemburg-Betrags (BP-5) akzeptiert, was strafrechtlich als faktisches Geständnis gewertet werden kann. Dr. Vellbruck-Steinheim empfiehlt, die

TV nicht auf Strafmaßrelevante Beträge auszudehnen, bis eine Absprache mit der BuStra erfolgt ist (koordiniertes Vorgehen § 385 ff. AO, § 153a StPO).

## Nächste Schritte

- Entwurf TV-Vereinbarung durch Kanzlei
- Abstimmung mit BuStra zur Strafmaßrelevanz
- Unterzeichnung geplant: Oktober 2026

**Quellen:**


- BFH IV R 1/11 — https://www.bundesfinanzhof.de
- §§ 385 ff. AO — https://dejure.org/gesetze/AO

# 18 — BFH-Revision I R 2188/26

**Gericht:** Bundesfinanzhof, München

**Revisionssenat:** I. Senat (Körperschaftsteuer, internationales Steuerrecht)

**AZ:** I R 2188/26

**Revisionskläger:** Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG

**Revisionsbeklagter:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Gegenstand:** Revisionszulassung gegen FG-München-Urteil 1 K 2188/26

## Revisionszulassung § 115 FGO

Die Revision gegen das Urteil des FG München ist zulässig nur bei Zulassung durch das FG (§ 115 Abs. 1 FGO). Die Zulassung kann begehrt werden, wenn:

- Die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO)
- Das Urteil von einer BFH-Entscheidung abweicht (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO)
- Ein Verfahrensmangel vorliegt (§ 115 Abs. 2 Nr. 3 FGO)

## Grundsatzrevision — Revisionsgründe

**Grundsätzliche Bedeutung (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO)**
Die Frage, ob die Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7 AStG bei einer EU-Tochtergesellschaft, die über eine minimale wirtschaftliche Aktivität verfügt, mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) vereinbar ist, hat grundsätzliche Bedeutung. Der BFH hat diese Frage in I R 36/14 (bundesfinanzhof.de) offen gelassen; eine Klärung steht aus.

Insbesondere ist ungeklärt: Was ist die Mindestsubstanz, die eine EU-Tochtergesellschaft nachweisen muss, um den Gegenbeweis nach § 8 Abs. 2 AStG zu führen? Die Literatur ist gespalten; eine BFH-Leitentscheidung fehlt.

**Abweichung von BFH-Rechtsprechung (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO)**
Das FG München hat bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Substanz der LuxCo eine Beweislastumkehr angewendet, die im Widerspruch zu BFH I R 36/14 steht: Danach liegt die Beweislast für das Vorliegen rein künstlicher Gestaltungen grundsätzlich beim FA, nicht beim Steuerpflichtigen.

## Nichtzulassungsbeschwerde (§ 116 FGO)

Sollte das FG München die Revision nicht zulassen, wird Nichtzulassungsbeschwerde gem. § 116 FGO eingelegt. Frist: 1 Monat nach Zustellung des vollständigen Urteils.

## Bedeutung für den Mandanten

Eine BFH-Entscheidung in I R 2188/26 wäre präjudiziell für alle deutschen Unternehmen mit EU-Tochtergesellschaften ohne volle Substanz. Dies erhöht die Bereitschaft des BFH, die Revision anzunehmen. Bis zur BFH-Entscheidung: Aussetzung der Vollziehung gem. § 69 FGO und § 361 AO beantragt.

Verfahrensdauer BFH: erfahrungsgemäß 2–4 Jahre.

**Quellen:**

- § 115 FGO — https://dejure.org/gesetze/FGO/115.html
- BFH I R 36/14 — https://www.bundesfinanzhof.de

# 20 — Mandantenpsychologie und Belastungssituation

**Kanzleiinterne Notiz**

**Erstellt von:** StB Falk Roosendaal nach Telefonat mit R. Marquardt-Eichenmüller, 25.06.2026

## Psychische Lage des Mandanten

Reinhard Marquardt-Eichenmüller zeigt deutliche Zeichen von Überforderung. Im Telefonat am 25.06.2026 äußerte er:

- "Ich habe das alles doch nicht gewollt, der Berater hat das so empfohlen"
- "Können wir nicht einfach alles zurückzahlen und das ist erledigt?"
- "Ich mache mir Sorgen um meine Frau — sie weiß nicht, wie ernst das ist"

## Analyse der Belastungsquellen

| Belastungsquelle | Einschätzung |
|---|---|
| Sorge um persönliche Freiheit | Hoch — realistisch, aber beherrschbar |
| Geschäftliche Existenz (Unternehmen) | Mittel — kein Insolvenzrisiko bei beherrschtem Steuernachzahlungsbetrag |
| Reputation in der Branche | Mittel — Strafverfahren noch nicht öffentlich bekannt |
| Familienbelastung | Hoch — Brigitte Marquardt-Eichenmüller ist stille Kommanditistin |
| Schlafprobleme / Gesundheit | Vorhanden — Mandant erwähnt Schlafprobleme |

## Kommunikationsempfehlungen der Kanzlei

**Grundsatz: Realismus ohne Panik.**

1. **Klar und strukturiert informieren:** Mandant regelmäßig über Verfahrensstand informieren (2-wöchentliche Updates). Ungewissheit ist psychologisch schlimmer als schlechte Nachrichten.
2. **Schuldfragen nicht moralisch aufladen:** Die Luxemburg-Konstruktion war ein Beratungsfehler; die persönliche Schuld des Mandanten ist mäßig. Dies ist sachlich korrekt und psychologisch stabilisierend.
3. **Schadensbegrenzungstransparenz:** Die Kanzlei schätzt, dass bei vollständiger Kooperation und Zahlung eine Bewährungsstrafe (maximal 2 Jahre auf Bewährung) das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Kein Gefängnis bei erstmaliger Tat und Wiedergutmachung.
4. **Familieneinbeziehung:** Brigitte Marquardt-Eichenmüller sollte über die wesentlichen Risiken informiert werden, insbesondere da sie als Kommanditistin persönlich exponiert sein könnte. Empfehlung: Eigene Steuerberatung für Frau Marquardt-Eichenmüller.

## Professionelle Unterstützung

Empfehlung: Mandant sollte professionelle psychologische Begleitung in Betracht ziehen. Die Kanzlei vermittelt auf Wunsch Kontakte zu Psychologen mit Erfahrung in Belastungssituationen durch strafrechtliche/steuerliche Verfahren.

**Kanzleiinterne Lernhinweise**

Diese Akte illustriert das klassische Muster: Mandant beauftragt einen ausländischen Berater (Schweizer Fiduciaire), der eine steuersparende Konstruktion empfiehlt, ohne die deutschen AStG-Folgen vollständig zu erklären. Der Mandant vertraut dem Berater und deklariert nichts Abweichendes in Deutschland. Die zivilrechtliche Haftung der Fiduciaire Alpina, Zürich, sollte geprüft werden.

# 21 — Handlungsplan: Compliance und Zukunftssicherung

**Erstellt:** Oktober 2026

**Autor:** Gemeinsam Dr. Vellbruck-Steinheim und StB Roosendaal

## Sofortmaßnahmen (Oktober–Dezember 2026)

| Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
|---|---|---|
| Selbstanzeige § 371 AO Kapitalerträge einreichen | Dr. Vellbruck-Steinheim | Sofort |
| Nachzahlung Kapitalerträge EUR 28.913 + Zinsen | Mandant | 14 Tage nach Fristsetzung FA |
| Einspruch gegen Betriebsprüfungsbescheide | Dr. Vellbruck-Steinheim | Innerhalb Monatsfrist |
| AdV-Antrag für BP-5 und BP-3 | Dr. Vellbruck-Steinheim | Mit Einspruch |
| Berichtigte Rechnungen Portugal vollständig abschließen | StB Roosendaal | Oktober 2026 |
| GoBD-konformes Kassensystem Filiale installieren | IT-Dienstleister | November 2026 |
| LuxCo: Entscheidung über Weiterführung oder Auflösung | Mandant + Kanzlei | November 2026 |

## Mittelfristige Maßnahmen (2027)

| Maßnahme | Beschreibung |
|---|---|
| Interne Compliance-Richtlinien | Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (CMS) |
| Vertragsrevision nahestehende Personen | Alle Verträge mit Bruder, Familienangehörigen auf Fremdvergleich prüfen |
| Kfz-Pool Neuordnung | Einführung verbindlicher Fahrtenbücher oder Übergang zur pauschalen 1%-Regelung mit vollständiger Dokumentation |
| Verrechnungspreisdokumentation | Vollständige VP-Dokumentation gem. § 90 Abs. 3 AO für alle Auslandsbeziehungen |
| Transfer Pricing Policy | Schriftliche Richtlinie für Verrechnungspreise LuxCo |

## LuxCo-Optionen

| Option | Steuerliche Wirkung | Aufwand |
|---|---|---|
| Sofortige Liquidation | Endet die AStG-Belastung ab 2027; rückwirkende Korrektur nicht möglich | Mittel |
| Substanzverstärkung | Einstellung eines Mitarbeiters in Luxemburg; könnte AStG-Belastung ab 2027 beenden | Hoch (Kosten EUR 60.000+/Jahr) |
| Umstrukturierung | Integration der LuxCo-Funktion in dt. GmbH & Co. KG | Niedrig bis Mittel |

**Empfehlung:** Liquidation der LuxCo im Jahr 2027 nach Abschluss des Betriebsprüfungsverfahrens und der Selbstanzeige. Gleichzeitig keine neuen Auslandsstrukturen ohne vorherige steuerliche Beratung.

## Zeitplan Verfahren 2027–2029

| Jahr | Erwartetes Ereignis |
|---|---|
| 2027 | Einspruchsentscheidung FA; ggf. FG-Klage Eingang |
| 2027/2028 | Strafverfahren BuStra: Ermittlungen, ggf. Einstellung § 153a StPO |
| 2028 | FG München Urteil 1 K 2188/26 |
| 2028/2029 | BFH I R 2188/26 — Revisionszulassung oder NZB |
| 2030 | BFH-Urteil (frühestens) |

# 22 — Gemeinsamer Abschlussvermerk RA und Steuerberater

**Kanzlei:** Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim (RA/StB) und Falk Roosendaal (StB Dipl.-Kfm.)

**Kanzlei-AZ:** VS-2026-StR-0508

**Datum:** Oktober 2026

**Mandant:** Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG, Reinhard Marquardt-Eichenmüller

## Zusammenfassung des Mandatsstands

**Steuerliche Dimension**
Nach Abschluss der Betriebsprüfung und Einleitung der Rechtsbehelfsverfahren stellt sich die steuerliche Lage wie folgt dar:

| Feststellung | Streitstatus | Geschätzte Mehrsteuer EUR |
|---|---|---|
| BP-1 Pkw-Pool | Einigung | 32.400 |
| BP-2 Firmenwohnung | Einigung | 17.800 |
| BP-3 Fremdvergleich Bruder | Strittig (TV/FG) | 35.500–66.300 |
| BP-4 Vorsteuer Portugal | Gelöst | 1.480 (Zinsen) |
| BP-5 Luxemburg AStG | FG München / BFH | 580.000–720.000 |
| BP-6 Kassenführung | Einigung | 12.400 |
| Kapitalerträge Privat | Selbstanzeige | 28.913 |
| **Gesamt** | | **708.493–878.293** |

Abzüglich Anrechnung luxemburgischer Steuern (ca. EUR 85.000) ergibt sich ein realistisches Exposure von EUR 623.000–793.000 Steuer und Zinsen.

**Strafrechtliche Dimension**
Das Strafverfahren 188 Js 7104/26 ist eingeleitet. Bei vollständiger Kooperation und Zahlung ist eine Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO wahrscheinlich. Das Beratungs-Team empfiehlt:

- Vollständige und unverzügliche Selbstanzeige
- Sofortige Nachzahlung der zweifelsfrei hinterzogenen Beträge
- Kooperative Haltung gegenüber der BuStra
- Keine weiteren steueroptimierenden Auslandsstrukturen

## Mandatsumfang und Handlungsfelder

Das Beratungs-Team übernimmt folgende Aufgaben:

1. **StB Roosendaal:** Steuerliche Begleitung der Betriebsprüfungsfeststellungen, Erstellung korrigierter Steuererklärungen, Berechnung der Nachzahlungsbeträge.
2. **Dr. Vellbruck-Steinheim:** Einspruchsführung, AdV-Antrag, FG-Klage, BFH-Revision, Selbstanzeige § 371 AO, Strafverteidigung BuStra.
3. **Gemeinsam:** Tatsächliche Verständigung, Mandantenkommunikation, Zukunftsplanung.

## Besondere Bearbeitungshinweise

Diese Akte verlangt den koordinierten Einsatz von Steueranwalt und Steuerberater in einem komplexen Betriebsprüfungsverfahren mit steuerstrafrechtlicher Dimension. Für die weitere Bearbeitung sind insbesondere folgende Arbeitsstränge offen:

- Sachverhaltsanalyse und Rechtsqualifikation aller 6 Feststellungstypen
- Entwurf von Einsprüchen, AdV-Anträgen und Klageschriften
- Vorbereitung von Selbstanzeigen gem. § 371 AO
- Analyse von AStG-Konstellationen und EU-Grundfreiheitsfragen
- Strafrechtliche Risikoabschätzung und Verteidigungsstrategie
- Mandantenkommunikation und psychologische Begleitung
- Prüfung tatsächlicher Verständigungen

## Schluss

*Dieses Mandat erfordert eine enge Zusammenarbeit von Steuerberater (Zahlen, Bilanzen, Steuererklärungen) und Steueranwalt (Verfahrensrecht, Strafrecht, Gerichtsverfahren). Ohne koordinierten Ansatz wäre das Risiko für den Mandanten deutlich höher.*

*Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, RA/StB*

*Falk Roosendaal, StB Dipl.-Kfm.*

*Augsburg, Oktober 2026*

**Quellen:**

- AO §§ 153, 370, 371 — https://dejure.org/gesetze/AO
- FGO §§ 40, 65, 115 — https://dejure.org/gesetze/FGO
- AStG §§ 7 ff. — https://dejure.org/gesetze/AStG
- BFH I R 36/14 — https://www.bundesfinanzhof.de

**Datei:** 23_Feststellungen_2022_Auszug.csv

**Stelle:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Zeitraum:** 2022

**Position:** BP-1 Firmenwagen

**Änderungsbetrag laut angekündigtem Bericht EUR:** 14160

**Stand:** Prüfungsbericht im Entwurf

**Aktenfundstelle:** Unterlage 12 Abschnitt Änderungsumfang

---

**Stelle:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Zeitraum:** 2022

**Position:** BP-2 Firmenwohnung

**Änderungsbetrag laut angekündigtem Bericht EUR:** 16800

**Stand:** Prüfungsbericht im Entwurf

**Aktenfundstelle:** Unterlage 12 Abschnitt Änderungsumfang

---

**Stelle:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Zeitraum:** 2022

**Position:** BP-3 Vergütung an den Bruder

**Änderungsbetrag laut angekündigtem Bericht EUR:** 43000

**Stand:** Prüfungsbericht im Entwurf

**Aktenfundstelle:** Unterlage 12 Abschnitt Änderungsumfang

---

**Stelle:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Zeitraum:** 2022

**Position:** BP-5 Beteiligung Luxemburg

**Änderungsbetrag laut angekündigtem Bericht EUR:** 510000

**Stand:** Prüfungsbericht im Entwurf

**Aktenfundstelle:** Unterlage 12 Abschnitt Änderungsumfang

---

**Stelle:** Finanzamt Augsburg-Stadt

**Zeitraum:** 2022

**Position:** BP-6 Kassenführung

**Änderungsbetrag laut angekündigtem Bericht EUR:** 10000

**Stand:** Prüfungsbericht im Entwurf

**Aktenfundstelle:** Unterlage 12 Abschnitt Änderungsumfang

---

**Datei:** bilanzauszug-2022.jpg



Bilanzauszug Geschäftsjahr 2022 (Scan)

Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG | Jahresabschluss 31.12.2022

Bilanz 31.12.2022 (Auszug, EUR)

AKTIVA

| | |
|---|---|
| Anlagevermögen gesamt: | 2.847.000 |
| davon Firmenwohnung Mallorca: | 680.000 |
| davon Kfz-Pool: | 534.000 |
| Umlaufvermögen: | 3.124.000 |
| Bilanzsumme: | 5.971.000 |

PASSIVA

| | |
|---|---|
| Eigenkapital: | 1.840.000 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kredit: | 2.630.000 |
| Sonstige Verbindlichkeiten: | 1.501.000 |
| Bilanzsumme: | 5.971.000 |

GuV-Auszug 2022

| | |
|---|---|
| Umsatz: | 18.400.000 |
| Personalkosten: | 6.240.000 |
| Fremdleistungen (Bruder): | 95.000 |
| Provisionen Luxemburg: | 510.000 |
| EBIT: | 1.240.000 |

Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG | Kanzlei VS-2026-StR-0508 | Augsburg

Bilddatei: bilanzauszug-2022.jpg

# Kanzlei Dr. Vellbruck-Steinheim & Roosendaal

An das Finanzamt Augsburg-Stadt, Schleißheimer Straße 132, 86150 Augsburg

Augsburg, Oktober 2026

## EINSPRUCH gem. § 347 AO

**nebst Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 AO**

Mandant: Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG, Dieselstraße 14, 86167 Augsburg
Steuernummer: 142/9999/1234 | Kanzlei-AZ: VS-2026-StR-0508

## I. Einspruchsgegenstand

Wir legen hiermit fristgerecht Einspruch ein gegen den Körperschaftsteuer-Änderungsbescheid 2022 sowie den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag 2022, jeweils in Gestalt der Betriebsprüfungsfeststellungen.

## II. Begründung

### A) Hinzurechnungsbesteuerung § 7 AStG (BP-Feststellung 5)

Die Hinzurechnung von EUR 510.000 Provisionen der Marquardt Luxembourg S.à r.l. für das Jahr 2022 ist rechtswidrig aus folgenden Gründen:
1. Die LuxCo erzielte funktional aktive Dienstleistungseinkünfte (§ 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG). Die gegenteilige Einstufung als Zwischeneinkünfte durch den Prüfer entbehrt einer hinreichenden Sachverhaltsaufklärung.
2. Die Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7 AStG ist im Lichte der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) europarechtskonform auszulegen. Die LuxCo ist keine rein künstliche Gestaltung; sie unterhielt Geschäftspartner in Luxemburg und Belgien.
3. Es gilt der Gegenbeweis nach § 8 Abs. 2 AStG, da die LuxCo einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im EU-Ausland nachging (Nachweis: Reiseberichte, Kundenkorrrespondenz, Zeugenaussage J.-P. Fontaine).

### B) vGA Fremdvergleich Bruder (BP-Feststellung 3)

Der Fremdvergleichspreis von EUR 52.000 ist methodisch unzureichend ermittelt. Ein marktkonformer Preis für spezialisierte Maschinenbau-Netzwerkberatung liegt bei mindestens EUR 72.000. Wir beantragen Reduzierung der vGA auf EUR 23.000/Jahr.

## III. Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO)

Wir beantragen die Aussetzung der Vollziehung für den streitigen Betrag von EUR 660.000 (Mehrsteuer BP-5 + BP-3). Es bestehen ernstliche Zweifel i.S.v. § 361 Abs. 2 Satz 2 AO, insbesondere zur EU-Rechtskonformität der AStG-Hinzurechnung (EuGH C-196/04 — Cadbury Schweppes).

## IV. Beweisangebote

- Reisekostenabrechnungen GF Marquardt-Eichenmüller (Luxemburg, Lissabon, Porto)
- E-Mail-Korrespondenz über LuxCo-Account (2020–2024)
- Zeuge: Jean-Pierre Fontaine, Geschäftspartner, Luxemburg-Stadt
- Marktpreisstudie Vertriebsberatung Maschinenbau (in Vorbereitung)

Mit freundlichen Grüßen

**An das Finanzamt Augsburg-Stadt**
Schleißheimer Straße 132, 86150 Augsburg

Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, RA/StB
*Quellen: § 347 AO https://dejure.org/gesetze/AO/347.html | § 361 AO https://dejure.org/gesetze/AO/361.html | §§ 7 ff. AStG https://dejure.org/gesetze/AStG | EuGH C-196/04 https://openjur.de*

**Datei:** email-bussgeld-und-strafsachenstelle.eml

| | |
|---|---|
| Von | bustra-augsburg@finanzamt.bayern.de |
| An | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| Datum | Mon, 22 Jun 2026 11:30:00 +0200 |
| Betreff | Einleitung Steuerstrafverfahren - AZ 188 Js 7104/26 |

Kanzlei Dr. Vellbruck-Steinheim & Roosendaal
Maximilianstraße 48
86150 Augsburg

Betreff: Einleitung eines Strafverfahrens
Aktenzeichen: 188 Js 7104/26
Beschuldigter: Reinhard Marquardt-Eichenmüller, geb. 14.09.1968

Sehr geehrte Frau Dr. Vellbruck-Steinheim,

gemäß § 397 Abs. 1 AO teile ich Ihnen mit, dass gegen Ihren Mandanten Herrn Reinhard Marquardt-Eichenmüller wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Gegenstand des Verfahrens sind:
1. Nichtangabe von Hinzurechnungsbeträgen aus der Marquardt Luxembourg S.à r.l. in den Einkommensteuererklärungen 2020-2024
2. Nichtdeklarierung von Kapitalerträgen auf einem Luxemburger Privatkonto (IBAN LU89 1234 5678 9012 3456) 2020-2024

Der Beschuldigte hat das Recht zu schweigen. Er ist nicht verpflichtet, Angaben zu machen (§ 136 StPO).

Wir werden Sie als bevollmächtigte Vertreterin über den weiteren Verfahrensverlauf informieren. Ein Antrag auf Akteneinsicht gemäß § 147 StPO kann beim unterzeichnenden Sachbearbeiter gestellt werden.

Mit freundlichem Gruß
Steuerfahnder Dipl.-Finanzwirt Klaus Wendtner
Bußgeld- und Strafsachenstelle
Finanzamt Augsburg-Stadt
AZ: 188 Js 7104/26
Tel: +49 821 121-4892
bustra-augsburg@finanzamt.bayern.de

**Datei:** email-fg-muenchen-terminmitteilung.eml

| | |
|---|---|
| Von | posteingang@fg-muenchen.justiz.bayern.de |
| An | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| Datum | Mon, 15 Mar 2027 10:15:00 +0100 |
| Betreff | FG Muenchen 1 K 2188/26 - Ladung zur muendlichen Verhandlung |

Finanzgericht München
Ismaninger Straße 109
81675 München

An die Bevollmächtigte:
Kanzlei Dr. Vellbruck-Steinheim & Roosendaal
Maximilianstraße 48
86150 Augsburg

Aktenzeichen: 1 K 2188/26

Sehr geehrte Frau Dr. Vellbruck-Steinheim,

in dem Verfahren

Klägerin: Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG
Beklagter: Finanzamt Augsburg-Stadt

wegen Körperschaftsteuer 2022 (Hinzurechnungsbesteuerung §§ 7 ff. AStG)

wird Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt auf:

MONTAG, 12. JUNI 2027, 10:30 UHR
Sitzungssaal 210, 2. Obergeschoss

Der Berichterstatter ist Richter am FG Dr. Helmut Pretzner.

Bitte beachten Sie:
- Beweisangebote sind bis spätestens 14 Tage vor dem Termin einzureichen.
- Die Klägerin wird gebeten, den Sachverhalt zur wirtschaftlichen Tätigkeit der LuxCo in Luxemburg durch schriftliche Zeugenaussagen zu substantiieren (Hinweis des Berichterstatters).
- Etwaige Ergänzungen zur Klagebegründung sind bis 15.05.2027 einzureichen.

Parkhinweis: Das Gericht verfügt über begrenzte Parkmöglichkeiten; Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsstelle, 1. Senat
Finanzgericht München
Tel: +49 89 9201-01
posteingang@fg-muenchen.justiz.bayern.de

**Datei:** email-finanzamt-augsburg-erweiterte-pruefung.eml

| | |
|---|---|
| Von | bp-augsburg-stadt@finanzamt.bayern.de |
| An | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| Datum | Wed, 18 Mar 2026 09:45:00 +0100 |
| Betreff | Marquardt Handelsvertretung 142/9999/1234 - Erweiterung Prüfungsumfang |

Sehr geehrte Frau Dr. Vellbruck-Steinheim,

ich beziehe mich auf das Eröffnungsgespräch vom 16.03.2026.

Wie im Gespräch angekündigt, möchte ich Sie schriftlich darüber informieren, dass die Außenprüfung um folgende Prüfungsfelder erweitert wird:

1. Steuerliche Verhältnisse der Marquardt Luxembourg S.à r.l. (Hinzurechnungsbesteuerung §§ 7 ff. AStG, § 50d AStG)
2. Vollständigkeit der Einnahmenerfassung in der Filiale Augsburg-Oberhausen (GoBD-Prüfung, § 146 AO)
3. Prüfung der Verrechnungspreisdokumentation gem. § 90 Abs. 3 AO für alle grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen

Ich bitte Sie, folgende Unterlagen bis spätestens 15.04.2026 nachzureichen:
- Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug Marquardt Luxembourg S.à r.l.
- Kontounterlagen und Bilanzen LuxCo 2020-2024
- Alle Korrespondenz und Verträge zwischen KG und LuxCo
- Nachweis der wirtschaftlichen Aktivität der LuxCo in Luxemburg (Mitarbeiter, Büroräume, eigene Geschäftstätigkeit)

Ich weise darauf hin, dass eine mangelnde Mitwirkung bei der Sachaufklärung nach § 90 Abs. 1 AO Schätzungsfolgen auslösen kann.

Mit freundlichem Gruß
Dipl.-Finanzwirt Horst Kelterbaum
Betriebsprüfer BP 3, Finanzamt Augsburg-Stadt
Tel: +49 821 121-3456
bp-augsburg-stadt@finanzamt.bayern.de

**Datei:** email-marquardt-an-kanzlei-pruefungsanordnung.eml

| | |
|---|---|
| Von | reinhard.marquardt-eichenmueller@marquardt-maschinenbau.de |
| An | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| Datum | Mon, 02 Feb 2026 14:23:00 +0100 |
| Betreff | Fwd: Prüfungsanordnung Finanzamt Augsburg-Stadt - dringend |

Sehr geehrte Frau Dr. Vellbruck-Steinheim,

wie telefonisch kurz besprochen leite ich Ihnen die heute eingegangene Prüfungsanordnung des FA Augsburg-Stadt weiter (im Anhang als Scan).

Ich mache mir ehrlich gesagt große Sorgen - die prüfen gleich fünf Jahre. Können wir so schnell wie möglich einen Termin vereinbaren? Meine Frau Brigitte kommt auch mit.

Besonders nervös bin ich wegen der Luxemburg-Sache. Das hatte mir damals Herr Schneuwly von der Fiduciaire Alpina so empfohlen. Ich weiß nicht, ob das alles so in Ordnung ist.

Bitte um baldige Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Marquardt-Eichenmüller
Geschäftsführer

Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG
Dieselstraße 14
86167 Augsburg
Tel: +49 821 4567-0
www.marquardt-maschinenbau.de

------- Weitergeleitete Nachricht -------
Von: bp-augsburg-stadt@finanzamt.bayern.de
Datum: 30.01.2026
Betreff: Prüfungsanordnung gem. § 196 AO — Steuernummer 142/9999/1234

Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Reinhard Marquardt-Eichenmüller
Dieselstraße 14
86167 Augsburg

Prüfungsanordnung gem. § 196 AO

[... Inhalt der Prüfungsanordnung wie im offiziellen Schreiben ...]

Für Rückfragen stehen wir unter Tel. +49 821 121-3456 zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß
Dipl.-Finanzwirt Horst Kelterbaum
Betriebsprüfer, BP 3
Finanzamt Augsburg-Stadt

**Datei:** email-steuerberater-an-anwalt-strafrechtsfrage.eml

| | |
|---|---|
| Von | f.roosendaal@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| An | c.vellbruck-steinheim@vs-steuerrecht-augsburg.de |
| Datum | Fri, 20 Mar 2026 16:12:00 +0100 |
| Betreff | VS-2026-StR-0508 Marquardt - INTERN: Strafrechtsfrage Luxemburg |

Liebe Cornelia,

kurze Notiz nach meiner Aktendurchsicht heute Nachmittag.

Bei der Auswertung der Luxemburg-Unterlagen ist mir aufgefallen, dass die Zahlungsflüsse an die LuxCo in den Steuererklärungen der KG zwar als Betriebsausgaben erscheinen, aber in den persönlichen ESt-Erklärungen des GF gibt es keinerlei Hinweis auf die LuxCo-Gewinne oder auf Dividenden aus Luxemburg.

Ich habe Mandant heute Abend kurz angerufen. Er bestätigte: "Herr Schneuwly hat mir gesagt, das müsse ich in Deutschland nicht versteuern, weil Luxemburg das schon besteuert."

Das klingt für mich nach: Steuerhinterziehung § 370 AO, zumindest leichtfertige Steuerverkürzung § 378 AO.

Frage 1: Wann genau ist die Grenze zwischen § 370 und § 378? Vorsatz vs. Fahrlässigkeit bei Beratungsirrtum?

Frage 2: Besteht noch eine Möglichkeit zur strafbefreienden Selbstanzeige § 371 AO, nachdem die BP-Anordnung vorliegt? (Ich tendiere zu: ja, für das Privatkonto, das nicht in der BP-Anordnung explizit genannt ist - aber du bist die Juristin.)

Frage 3: Sollten wir den Mandanten jetzt noch vor der nächsten Besprechung mit dem Prüfer explizit auf § 136 StPO hinweisen?

Bin bis 18:00 Uhr im Büro.

Viele Grüße
Falk

PS: Die Kassenführungsmängel in Oberhausen sind noch schlimmer als ich dachte. Ich schicke dir die Analyse morgen.

# FINANZGERICHT MÜNCHEN

Az.: 1 K 2188/26

| | |
|---|---|
| **Klägerin:** | Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG<br>Dieselstraße 14, 86167 Augsburg<br>— vertreten durch Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, RA/StB — |
| **Beklagter:** | Finanzamt Augsburg-Stadt<br>Schleißheimer Straße 132, 86150 Augsburg |
| **Streitgegenstand:** | Körperschaftsteuer und Gewerbesteuermessbetrag 2022 — Hinzurechnungsbesteuerung §§ 7 ff. AStG; vGA Fremdvergleich |
| **Streitwert:** | ca. EUR 630.000 (KSt + GewSt + Nebenleistungen 2022) |

# KLAGESCHRIFT

## I. Klageanträge

1. Der Körperschaftsteuer-Änderungsbescheid 2022 des Finanzamts Augsburg-Stadt in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 15. Oktober 2026 wird aufgehoben, soweit er über die bisher festgesetzte Steuer von EUR 366.230 hinausgeht.

2. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren wird für notwendig erklärt (§ 139 Abs. 3 FGO).

3. Hilfsweise: Die Körperschaftsteuer 2022 wird unter Berücksichtigung einer AStG-Hinzurechnung von maximal EUR 200.000 (statt EUR 510.000) festgesetzt.

## II. Zulässigkeit

Die Klage ist gemäß § 40 Abs. 1 FGO als Anfechtungsklage statthaft. Das Vorverfahren nach § 44 FGO ist durch die Einspruchsentscheidung vom 15.10.2026 abgeschlossen. Die Klagefrist des § 47 FGO (1 Monat) ist gewahrt. Die Klägerin ist durch die angefochtenen Bescheide in ihren Rechten verletzt (§ 40 Abs. 2 FGO).

## III. Begründung

### A) Aktive Einkünfte nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG

Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. (LuxCo) erzielte Einkünfte aus Dienstleistungen, die funktional aktive Tätigkeiten darstellen (Vertrieb und Kundenbetreuung Südeuropa). § 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG nimmt solche aktiven Dienstleistungseinkünfte aus der Hinzurechnungsbesteuerung heraus. Die gegenteilige Einstufung als passive Zwischeneinkünfte durch den Betriebsprüfer entbehrt einer hinreichenden Sachverhaltsaufklärung und widerspricht der BFH-Rechtsprechung zu § 8 AStG (BFH I R 36/14, Bundesfinanzhof.de).

### B) Europarechtskonformität — Niederlassungsfreiheit Art. 49 AEUV

Nach EuGH C-196/04 (Cadbury Schweppes) ist eine nationale Hinzurechnungsbesteuerung mit der Niederlassungsfreiheit nur vereinbar, wenn sie sich auf rein künstliche Gestaltungen beschränkt. Die LuxCo ist keine rein künstliche Gestaltung: Sie unterhält eine Geschäftsbeziehung mit dritten Unternehmen in Luxemburg, Belgien und Portugal. Der Geschäftsführer unternahm nachweislich Dienstreisen in diese Länder (Reisekostenabrechnungen als Beweismittel).

### C) Gegenbeweis § 8 Abs. 2 AStG

Selbst bei Unterstellung von Zwischeneinkünften steht der LuxCo der Substanz-Gegenbeweis nach § 8 Abs. 2 AStG offen. Die wirtschaftliche Tätigkeit im EU-Ausland ist durch die vorgelegten Kundenkontakte, Reisekostenabrechnungen und die Zeugenaussage von Herrn Jean-Pierre Fontaine (Luxemburg) nachweisbar.

## IV. Beweisangebote

| Nr. | Beweismittel | Beweisthema |
|---|---|---|
| 1 | Zeuge Jean-Pierre Fontaine, Luxemburg-Stadt | Inhalt und Umfang der Geschäftsbeziehung LuxCo |
| 2 | Reisekostenbelege GF 2020-2024 (Anlage) | Tatsächliche Reisetätigkeit LuxCo-bezogen |
| 3 | E-Mail-Korrespondenz LuxCo-Account | Eigenständige Kundenkommunikation LuxCo |
| 4 | Urkunde: Agenturvertrag LuxCo-KG 2018 | Vertragliche Grundlage der Provisionen |
| 5 | Marktpreisstudie Vertriebsberatung | Angemessenheit Fremdvergleich BP-3 |

Augsburg, Oktober 2026

**Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim**

Rechtsanwältin / Steuerberaterin

Kanzlei VS-2026-StR-0508

---

Rechtsquellen: § 40 FGO — https://dejure.org/gesetze/FGO/40.html | § 65 FGO — https://dejure.org/gesetze/FGO/65.html | §§ 7 ff. AStG — https://dejure.org/gesetze/AStG | BFH I R 36/14 — https://www.bundesfinanzhof.de | EuGH C-196/04 — https://openjur.de

# FINANZGERICHT MÜNCHEN

Az.: 1 K 2188/26

# KLAGESCHRIFT

Klägerin: Marquardt Handelsvertretung Maschinenbau GmbH & Co. KG
Dieselstraße 14, 86167 Augsburg
— vertreten durch Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim, RA/StB —

Beklagter: Finanzamt Augsburg-Stadt, Schleißheimer Straße 132, 86150 Augsburg

Streitgegenstand: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuermessbetrag 2022

## I. Klageanträge

1. Der Körperschaftsteuer-Änderungsbescheid 2022 des FA Augsburg-Stadt in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 15.10.2026 wird aufgehoben, soweit er über die bisher festgesetzte Steuer von EUR 366.230 hinausgeht.
2. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren wird für notwendig erklärt (§ 139 Abs. 3 FGO).
3. Hilfsweise: Die Körperschaftsteuer 2022 wird unter Berücksichtigung einer AStG-Hinzurechnung von maximal EUR 200.000 (statt EUR 510.000) festgesetzt.

## II. Zulässigkeit

Die Klage ist gem. § 40 Abs. 1 FGO als Anfechtungsklage statthaft. Das Vorverfahren (§ 44 FGO) ist abgeschlossen. Die Klagefrist des § 47 FGO (1 Monat) ist gewahrt. Die Klägerin ist beschwert i.S.v. § 40 Abs. 2 FGO.

## III. Begründung

### A) Zum Hauptantrag: Rechtswidrigkeit der AStG-Hinzurechnung

1. Aktive Einkünfte nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG: Die Marquardt Luxembourg S.à r.l. (LuxCo) erzielte Einkünfte aus Dienstleistungen, die funktional aktive Tätigkeiten darstellen. § 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG nimmt solche Einkünfte aus der Hinzurechnungsbesteuerung heraus, soweit die Gesellschaft tatsächlich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt. Dies hat die LuxCo durch Kundenbetreuung in Luxemburg, Belgien und Portugal getan.

2. EU-Rechtskonformität: Nach EuGH C-196/04 (Cadbury Schweppes, https://openjur.de) ist eine nationale Hinzurechnungsbesteuerung mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) nur vereinbar, wenn sie sich auf rein künstliche Gestaltungen beschränkt. Die LuxCo ist keine rein künstliche Gestaltung; sie unterhält eine Geschäftsbeziehung mit Dritten und wird im allgemeinen Geschäftsverkehr wahrgenommen.

3. Substanz-Gegenbeweis § 8 Abs. 2 AStG: Auch bei Annahme von Zwischeneinkünften steht der LuxCo der Gegenbeweis offen. Der Beweis liegt im erheblichen Reiseaufwand des GF für Kundentermine in Südeuropa (Nachweis: Reisekostenabrechnungen 2020–2024) sowie in der nachweislichen Umsatzgenerierung aus der Region.

### B) Zum Hilfsantrag: Reduzierung der Hinzurechnungsbasis

Selbst wenn eine Hinzurechnung dem Grunde nach berechtigt sein sollte, ist die Hinzurechnungsbasis auf den Teil der Provisionszahlungen zu beschränken, der nicht auf aktiver Tätigkeit des GF beruht. Nach sorgfältiger Analyse entfallen auf aktive Leistungen mindestens 60% der Provisionen, sodass die Hinzrechnungsbasis auf EUR 200.000 zu reduzieren ist.

## IV. Beweisangebote

• Zeuge Jean-Pierre Fontaine, Luxemburg (Geschäftspartner): Zum Inhalt und Umfang der Geschäftsbeziehung
• Reisekostenbelege 2020–2024 (Luxemburg, Portugal)
• E-Mail-Korrespondenz LuxCo-Account (Beiakte)
• Urkunde: Agenturvertrag LuxCo — KG 2018

Augsburg, Oktober 2026

Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim
Rechtsanwältin / Steuerberaterin
*Quellen: § 40 FGO https://dejure.org/gesetze/FGO/40.html | § 65 FGO https://dejure.org/gesetze/FGO/65.html | §§ 7 ff. AStG https://dejure.org/gesetze/AStG | EuGH C-196/04 https://openjur.de | BFH I R 36/14 https://www.bundesfinanzhof.de*

**Datei:** kontoauszug-bgl-bnp-lu89-2022.csv

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456
**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller
**Buchungsdatum:** 01.01.2022
**Valuta:** 01.01.2022
**Buchungstext:** Saldovortrag zum Jahresbeginn
**Referenz:** VORTRAG-2022
**Betrag_EUR:** 0,00
**Saldo_EUR:** 214.380,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456
**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller
**Buchungsdatum:** 31.03.2022
**Valuta:** 31.03.2022
**Buchungstext:** Ausschüttung Investmentfonds A ISIN LU0298395324 Quartal 1
**Referenz:** AUSS-2022-0331-A
**Betrag_EUR:** 6.420,00
**Saldo_EUR:** 220.800,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456
**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller
**Buchungsdatum:** 30.06.2022
**Valuta:** 30.06.2022
**Buchungstext:** Ausschüttung Investmentfonds A ISIN LU0298395324 Quartal 2
**Referenz:** AUSS-2022-0630-A
**Betrag_EUR:** 6.180,00
**Saldo_EUR:** 226.980,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456
**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller
**Buchungsdatum:** 15.07.2022
**Valuta:** 15.07.2022
**Buchungstext:** Dividende SICAV Halbjahresausschüttung
**Referenz:** DIV-2022-0715-SICAV
**Betrag_EUR:** 4.950,00
**Saldo_EUR:** 231.930,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456

**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Buchungsdatum:** 29.07.2022

**Valuta:** 29.07.2022

**Buchungstext:** Depotführungsgebühr Halbjahr

**Referenz:** GEB-2022-H1

**Betrag_EUR:** -180,00

**Saldo_EUR:** 231.750,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456

**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Buchungsdatum:** 30.09.2022

**Valuta:** 30.09.2022

**Buchungstext:** Ausschüttung Investmentfonds A ISIN LU0298395324 Quartal 3

**Referenz:** AUSS-2022-0930-A

**Betrag_EUR:** 5.310,00

**Saldo_EUR:** 237.060,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456

**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Buchungsdatum:** 14.10.2022

**Valuta:** 17.10.2022

**Buchungstext:** Wertpapierkauf Investmentfonds B ISIN LU1188283245

**Referenz:** KAUF-2022-1014-B

**Betrag_EUR:** -20.000,00

**Saldo_EUR:** 217.060,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456

**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Buchungsdatum:** 15.12.2022

**Valuta:** 15.12.2022

**Buchungstext:** Dividende SICAV Nachzahlung Geschäftsjahr 2021

**Referenz:** DIV-2022-1215-SICAV

**Betrag_EUR:** 1.940,00

**Saldo_EUR:** 219.000,00

---

**Konto_IBAN:** LU89 1234 5678 9012 3456

**Kontoinhaber:** Reinhard Marquardt-Eichenmüller

**Buchungsdatum:** 30.12.2022

**Valuta:** 30.12.2022

**Buchungstext:** Kontoführung Jahresentgelt

**Referenz:** GEB-2022-JAHR

**Betrag_EUR:** -95,00

**Saldo_EUR:** 218.905,00

---

**Datei:** marquardt-bueroraeume-augsburg.jpg




Bilddatei: marquardt-bueroraeume-augsburg.jpg

## Marquardt Handelsvertretung — Betriebspruefungsfeststellungen monetaer (BP 2020-2024)

| Nr | Feststellung | Pruefjahr | Steuerart | Mehrsteuer | Zinsen 6 Proz | Strafmass | Risiko | Status | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pkw-Pool 1pct BMW X5 M50i | 2020-2024 | KSt/ESt | 32,400 | 3,888 | Geldbusse | mittel | Einigung | 1pct-Regelung; Kompromiss erzielt |
| 2 | Firmenwohnung Mallorca vGA | 2020-2024 | KSt/ESt | 17,800 | 2,136 | Geldbusse | hoch | Einigung | vGA-Ansatz EUR 57600 vereinbart |
| 3 | Fremdvergleich Bruder vGA | 2020-2024 | KSt | 51,000 | 6,120 | Geldbusse | hoch | Strittig | Einspruch erhoben; TV-Verhandlung |
| 4 | Vorsteuer Portugal Rechnung | 2023 | USt | 0 | 1,480 | Keine | niedrig | Geloest | Berichtigte Rechnung akzeptiert |
| 5 | Luxemburg AStG Hinzurechnung | 2020-2024 | KSt/GewSt | 650,000 | 78,000 | Freiheitsstrafe | sehr hoch | FG-Klage | FG Muenchen 1 K 2188/26 anhaengig |
| 6 | Kassenfuehrung Filiale Schaetzung | 2021-2024 | KSt/GewSt | 12,400 | 1,488 | Geldbusse | mittel | Einigung | Schaetzungsbetrag EUR 8500 Jahr |
| 7 | Kapitalertraege Luxemburg privat | 2020-2024 | ESt | 27,985 | 928 | Straffreiheit | kritisch | Selbstanzeige | § 371 AO erstattet 26.06.2026 |
| 8 | Zinsen § 233a AO gesamt | 2020-2024 | Zinsen | 0 | 93,914 | Keine | mittel | Festgesetzt | Zinslauf ab 15 Monate nach VZ |
| 9 | Straffreizuschlag § 371 AO | 2020-2024 | Zuschlag | 4,000 | 0 | Entfall | niedrig | Bezahlt | 10pct auf Nachzahlung Kapitalertraege |
| 10 | GewSt-Auswirkung BP-5 Gemeinde | 2022 | GewSt | 80,000 | 9,600 | Keine | hoch | Strittig | Parallel zu KSt-Streit |
| 11 | vGA-Korrektur ESt GF persoenlich | 2020-2024 | ESt | 42,000 | 5,040 | Geldbusse | mittel | Bescheid | BP-2 und BP-3 anteilig ESt-Ebene |
| 12 | Gesamtexposure konservativ | 2020-2024 | Alle | 917,585 | 202,594 | Mischbild | sehr hoch | Laufend | Best Case ohne Luxemburg EUR 188k |

**Datei:** pruefungsfeststellungen-uebersicht.jpg




Bilddatei: pruefungsfeststellungen-uebersicht.jpg

**KANZLEI DR. VELLBRUCK-STEINHEIM & ROOSENDAAL**

Rechtsanwältin/Steuerberaterin Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim | StB Dipl.-Kfm. Falk Roosendaal

Maximilianstraße 48 | 86150 Augsburg | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de

An das

**Finanzamt Augsburg-Stadt**

Schleißheimer Straße 132

86150 Augsburg

Augsburg, 26. Juni 2026

# SELBSTANZEIGE GEM. § 371 AO

für Herrn Reinhard Marquardt-Eichenmüller, StNr. 142/8888/5678
Nichtdeklarierte Kapitalerträge — Konto BGL BNP Paribas Luxemburg 2020–2024
Kanzlei-AZ: VS-2026-StR-0508

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vollmacht und Auftrag unseres Mandanten Herrn Reinhard Marquardt-Eichenmüller erstatten wir die nachfolgende Selbstanzeige gemäß § 371 Abs. 1 AO und beantragen die Gewährung von Straffreiheit nach § 371 AO.

## I. Sachverhalt

Unser Mandant unterhielt ab dem Veranlagungszeitraum 2018 ein Privatkonto bei der BGL BNP Paribas S.A., Luxemburg (IBAN: LU89 1234 5678 9012 3456). Auf diesem Konto wurden Kapitalerträge aus luxemburgischen Investmentfonds sowie Zinsgutschriften erzielt. Diese Erträge wurden auf Anraten des Schweizer Beraters Fiduciaire Alpina, Zürich (Herr Henri Schneuwly), nicht in den deutschen Einkommensteuererklärungen der Jahre 2020 bis 2024 deklariert. Herr Schneuwly hatte fälschlicherweise mitgeteilt, dass die in Luxemburg einbehaltene Quellensteuer (Retenue à la source) die deutsche Steuerpflicht erledige.

## II. Berichtigte Angaben (§ 371 Abs. 1 AO)

Die bisher unrichtig gemachten Angaben in den Einkommensteuererklärungen 2020–2024 werden wie folgt berichtigt:

| Jahr | Kapitalertrag EUR | KapSt 25% EUR | SolZ 5,5% EUR | Summe EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.400 | 4.600 | 253 | 4.853 |
| 2021 | 21.200 | 5.300 | 292 | 5.592 |
| 2022 | 24.800 | 6.200 | 341 | 6.541 |
| 2023 | 19.600 | 4.900 | 270 | 5.170 |
| 2024 | 22.100 | 5.525 | 304 | 5.829 |
| **Summe** | **106.100** | **26.525** | **1.460** | **27.985** |

## III. Nachentrichten (§ 371 Abs. 3 AO)

Unser Mandant ist bereit, den vollständigen Nachzahlungsbetrag von EUR 27.985 zuzüglich der Hinterziehungszinsen gemäß § 235 AO (1,8% p.a.) sowie eines etwaigen Zuschlags nach § 398a AO innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung des Nachzahlungsbetrags zu entrichten.

## IV. Vollständigkeitserklärung und Sperrwirkung

Wir erklären, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig sind. Weitere nicht erklärte Einkünfte aus dem Luxemburger Konto sind nicht bekannt. Die Selbstanzeige ist nach unserer Rechtsauffassung nicht durch § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO gesperrt, da das genannte Privatkonto nicht Gegenstand der Prüfungsanordnung vom 27.01.2026 ist.

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim**

Rechtsanwältin / Steuerberaterin

---

Rechtsquellen: § 371 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/371.html | § 235 AO — https://dejure.org/gesetze/AO/235.html | § 398a AO — https://dejure.org/gesetze/AO/398a.html

## Selbstanzeige Luxemburg — Jahres-Detailmatrix Kapitalertraege BGL BNP Paribas

*Konto IBAN LU89 1234 5678 9012 3456 | Inhaber: Reinhard Marquardt-Eichenmueller | Selbstanzeige § 371 AO, 26.06.2026*

| Jahr | Konto | Einnahmen | Nachversteuerung | KapSt | SolZ | Zinsen | Strafhilfe | Anmerkung | Gesamtlast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BGL BNP LU89 | 14,200 | 14,200 | 3,550 | 195 | 957 | nein | Nicht in Selbstanzeige (Verjährung?) | 0 |
| 2019 | BGL BNP LU89 | 16,500 | 16,500 | 4,125 | 227 | 770 | nein | Grenzfall Verjährung; vorsorglich miterklaert | 0 |
| 2020 | BGL BNP LU89 | 18,400 | 18,400 | 4,600 | 253 | 331 | ja § 371 | Kapitalertrag Investmentfonds A | 5,184 |
| 2021 | BGL BNP LU89 | 21,200 | 21,200 | 5,300 | 292 | 286 | ja § 371 | Kapitalertrag Fonds A + Zinsen Tagesgeld | 5,878 |
| 2022 | BGL BNP LU89 | 24,800 | 24,800 | 6,200 | 341 | 223 | ja § 371 | Kapitalertrag Fonds A + Dividenden SICAV | 6,764 |
| 2023 | BGL BNP LU89 | 19,600 | 19,600 | 4,900 | 270 | 88 | ja § 371 | Kapitalertrag gemischte Fonds | 5,258 |
| 2024 | BGL BNP LU89 | 22,100 | 22,100 | 5,525 | 304 | 0 | ja § 371 | Kapitalertrag Fonds B; Zinsen gestiegen | 5,829 |
| **Summe 2020-2024** | | **106,100** | **106,100** | **26,525** | **1,460** | **928** | | **Maßgeblicher Nachzahlungsbetrag** | **28,913** |
| **Summe gesamt** | | **136,300** | **136,300** | **34,200** | **1,882** | **2,655** | | **Inkl. 2018-2019 zur Vollstaendigkeit** | **38,737** |

*Quellen: § 371 AO https://dejure.org/gesetze/AO/371.html | § 235 AO https://dejure.org/gesetze/AO/235.html | § 20 EStG https://dejure.org/gesetze/EStG/20.html*

# Kanzlei Dr. Vellbruck-Steinheim & Roosendaal

Rechtsanwältin/Steuerberaterin Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim | Steuerberater Dipl.-Kfm. Falk Roosendaal
Maximilianstraße 48, 86150 Augsburg | Tel: +49 821 9876-0 | kanzlei@vs-steuerrecht-augsburg.de

An das
Finanzamt Augsburg-Stadt
Schleißheimer Straße 132
86150 Augsburg

Augsburg, 26.06.2026

## Selbstanzeige gem. § 371 AO

**für Herrn Reinhard Marquardt-Eichenmüller, Steuernummer 142/8888/5678**
**Nichtdeklarierte Kapitalerträge aus Luxemburger Privatkonto 2020–2024**
Kanzlei-AZ: VS-2026-StR-0508

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vollmacht und Auftrag unseres Mandanten, Herrn Reinhard Marquardt-Eichenmüller, erstatten wir die folgende Selbstanzeige gem. § 371 Abs. 1 AO und beantragen die Gewährung von Straffreiheit.

## I. Sachverhalt

Unser Mandant unterhielt im Prüfungszeitraum 2020 bis 2024 ein Privatkonto bei der BGL BNP Paribas S.A., Luxemburg (IBAN: LU89 1234 5678 9012 3456). Auf diesem Konto wurden Kapitalerträge aus luxemburgischen Investmentfonds sowie Zinsgutschriften erzielt, die in den deutschen Einkommensteuererklärungen der Jahre 2020 bis 2024 nicht angegeben wurden.

## II. Berichtigte Angaben

Die bisher unrichtig gemachten Angaben werden wie folgt berichtigt:

**Tabelle: Kapitalerträge Luxemburg Privatkonto 2020–2024**

| Veranlagungsjahr | Kapitalertrag EUR | KapSt 25% EUR | SolZ EUR | Summe EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.400 | 4.600 | 253 | 4.853 |
| 2021 | 21.200 | 5.300 | 292 | 5.592 |
| 2022 | 24.800 | 6.200 | 341 | 6.541 |
| 2023 | 19.600 | 4.900 | 270 | 5.170 |
| 2024 | 22.100 | 5.525 | 304 | 5.829 |
| **Summe** | **106.100** | **26.525** | **1.460** | **27.985** |

## III. Nachentrichten (§ 371 Abs. 3 AO)

Wir bitten, den Nachzahlungsbetrag inkl. Hinterziehungszinsen gem. § 235 AO (1,8% p.a.) mitzuteilen. Unser Mandant ist bereit, den vollständigen Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung zu entrichten.

## IV. Vollständigkeitserklärung (§ 371 Abs. 1 AO)

Die vorstehenden Angaben sind nach Überzeugung der Unterzeichnerin vollständig und richtig. Weitere bislang nicht erklärte Einkünfte aus dem genannten Luxemburger Konto sind nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Cornelia Vellbruck-Steinheim
Rechtsanwältin / Steuerberaterin

*Rechtsgrundlagen: § 371 AO (https://dejure.org/gesetze/AO/371.html), § 235 AO (https://dejure.org/gesetze/AO/235.html)*